高频考点必背手册

2026

税法（II）

使用指南

一、目标

通过表格和思维导图形式梳理重要知识点，总结归纳考试重难点内容，帮助考生整合碎片化知识，强化记忆，顺利通过 2026 考季税务师考试。

二、内容

根据历年考情及大纲要求，分析每章考情并梳理重要的一、二星考点和所有三星考点。

三、阶段

基础阶段。

四、学习建议

（1）本资料依据 2025 年教材整理，可搭配 2026 考季对应课程使用。

（2）基础阶段以其为核心学习资料，夯实内容、搭建知识框架，无须盲目通读教材。

（3）强化及冲刺阶段可作为核心复盘手册，快速回顾高频考点，确保关键得分点不遗漏。

注：本考季《高频考点必背手册》分两版发行：

第一版（现行）：依据 2025 年教材编写（即当前版本）。

第二版（待更新）：待 2026 年教材出版后，将依据新教材修订发布。

Contents

目　录

第一章　企业所得税 …… 01

第二章　个人所得税 …… 32

第三章　国际税收 …… 52

第四章　印花税 …… 62

第五章　房产税 …… 69

第六章　车船税 …… 73

第七章　契税 …… 75

第八章　城镇土地使用税 …… 79

第九章　耕地占用税 …… 83

第十章　船舶吨税 …… 85

第一章　企业所得税

本章平均考核分值约 50 分，属于重点章节，考试中各种题型都可能出现，尤其是单项选择题、多项选择题，综合分析题必考。本章内容繁杂、命题细致且综合，整体难度较大，建议考生耐心学习，夯实基础，重点突破。

知识点 1 企业所得税纳税义务人与征税对象

分类标准	纳税义务人	征税对象	
境内成立或境外成立但实际管理机构在中国境内	居民企业	境内外所得	
境外成立且实际管理机构不在中国境内	非居民企业	境内设立机构、场所	来源于境内＋来源于境外有实际联系的所得
		境内未设立机构、场所	境内所得
提示　合伙企业、个人独资企业和个体工商户不属于企业所得税的纳税人			

知识点 2 所得来源地的确定

所得类型		所得来源地的确定
销售货物所得		交易活动发生地
提供劳务所得		劳务发生地
转让财产所得	不动产转让所得	不动产所在地
	动产转让所得	转让动产的企业或者机构、场所所在地
	权益性投资资产转让所得	被投资企业所在地
股息、红利等权益性投资所得		分配所得的企业所在地
利息、租金和特许权使用费所得		负担、支付所得的企业，机构、场所所在地或个人住所地

知识点 3 基本税率的规定、优惠税率的适用范围

税率		适用范围
基本税率	25%	①居民企业； ②非居民企业：在中国境内设立机构、场所且所得与机构、场所有联系的非居民企业
优惠税率	20%	符合条件的小型微利企业

续表

税率		适用范围
优惠税率	15%	①高新技术企业； ②经认定的技术先进型服务企业； ③符合条件的从事污染防治的第三方企业； ④设在西部地区的鼓励类产业企业； ⑤注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业； ⑥中国（上海）自贸试验区临港新片区内符合条件的法人企业
	20% （实际减按10%）	符合下列条件的非居民企业： ①在中国境内设立机构、场所但与所设机构、场所没有实际联系的境内所得； ②在中国境内未设立机构、场所，但有来源于境内所得的企业

知识点 4 收入总额的确定

1. 销售货物收入

（1）特殊销售方式下收入的确认

销售方式	收入确认时点
托收承付方式	办妥托收手续时
预收款方式	发出商品时
分期收款方式	合同约定的收款日期
采用支付手续费方式委托代销的	收到代销清单时
销售商品需要安装和检验的	购买方接受商品以及安装和检验完毕时 提示 如果安装比较简单，可在发出商品时确认收入
产品分成方式	按分得产品的日期确定收入 提示 收入额按产品的公允价值确定

（2）折扣销售下收入的确认

折扣形式	收入确认金额
售后回购	销售的商品按售价确认收入，回购的商品作为购进商品处理
以旧换新	按照销售商品收入确认条件确认收入，回收的商品作为购进商品处理
商业折扣	按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入
现金折扣	按照扣除现金折扣前的金额确定销售商品收入 提示 现金折扣在实际发生时作为财务费用扣除
销售折让和销售退回	在发生当期冲减当期销售收入
买一赠一	赠品不属于捐赠，应将总的销售金额按各项商品公允价值的比例来分摊确认各项商品收入

2. 提供劳务收入

劳务类型	收入确认时点
安装费	按照完工进度确认收入 提示 如果安装是商品销售附带条件的，安装费在确认商品销售实现时确认
宣传媒介收费	广告或商业行为出现于公众面前时确认收入
广告的制作费	按照完工进度确认收入
软件费	
服务费	包含在商品售价内可区分的服务费，在提供服务期间分期确认收入
艺术表演、招待宴会和其他特殊活动收费	在相关活动发生时确认收入。收费涉及几项活动的，预收的款项应合理分配给每项活动，分别确认收入
会员费	①只有会籍，其他服务或商品另收费的，取得该会员费时确认收入； ②加入会员后，不再付费或以低于非会员的价格销售商品或提供服务的会员费应在整个受益期内分期确认收入
特许权费	①提供设备和其他有形资产的特许权费，在交付资产或转移资产所有权时确认收入； ②提供初始及后续服务的特许权费，在提供服务时确认收入
劳务费	长期为客户提供重复的劳务收取的劳务费在相关劳务活动发生时确认收入
跨年劳务费	企业受托加工制造大型机械设备、船舶、飞机，以及从事建筑、安装、装配工程业务或者提供其他劳务等，持续时间超过 12 个月的，按照纳税年度内完工进度或者完成的工作量确认收入

3. 转让财产收入

类型	具体规定
一般财产转让收入	转让所得＝转让收入－资产净值
股权转让收入	①转让协议生效且完成股权变更手续时确认收入的实现； ②股权转让所得＝转让股权收入－股权成本 提示 计算股权转让所得时不得扣除被投资企业未分配利润等股东留存收益中按该项股权所可能分配金额
投资企业撤回或减少投资取得的资产	①相当于初始出资的部分，作为投资收回，不征税； ②相当于被投资企业累计未分配利润和累计盈余公积按减少实收资本比例计算的部分，确认为股息所得，符合条件的免税； ③其余部分，确认为投资资产转让所得或损失，依法纳税或在税前扣除
企业从被清算企业分得的剩余资产	①相当于从被清算企业累计未分配利润和累计盈余公积中按所占股份比例计算的部分，应确认为股息所得，符合条件的免税； ②剩余资产减除上述股息所得后的余额，超过或者低于投资成本的部分，确认为投资转让所得或者损失，依法纳税或在税前扣除

4. 股息、红利等权益性投资收益

（1）按照被投资方股东会或股东大会作出利润分配或转股决定的日期确认收入的实现，另有规定除外。

（2）被投资企业将股权（票）溢价所形成的资本公积转为股本的，不作为投资方企业的股息、红利收入，投资方企业也不得增加该项长期投资的计税基础。

（3）永续债

类型	具体内容
属于股息、红利性质	①发行方和投资方均为居民企业的，永续债利息收入可以适用居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益免征企业所得税规定； ②发行方支付的永续债利息支出不得在税前扣除（适用股息、红利企业所得税政策）
属于债务性质	①发行方支付的永续债利息支出准予在税前扣除； ②投资方取得的永续债利息收入应当依法纳税

5. 利息、租金、特许权使用费收入

项目	收入确认时点
利息收入	合同约定的债务人应付利息的日期
租金收入	合同约定的承租人应付租金的日期 提示 如果交易合同或协议中规定租赁期限跨年度，且租金提前一次性支付的，出租人可对上述已确认的收入，在租赁期内，分期均匀计入相关年度收入
特许权使用费收入	合同约定的特许权使用人应付特许权使用费的日期

6. 接受捐赠收入

（1）收入时间的确认：实际收到捐赠资产的日期。

（2）收入金额的确认：

①接受货币性资产捐赠，以实际收到的金额确认捐赠额；

②接受非货币性资产捐赠，以资产的公允价值确认捐赠额。

7. 收到政府财政资金

类型	收入确认时点
按照货物、劳务服务的数量和金额的一定比例给予的政府财政资金	权责发生制原则
除上述情形外的各种政府财政支出（财政补贴、补助、补偿、退税等）	实际取得收入时

8. 视同销售收入

企业发生非货币性资产交换，以及将货物、财产、劳务用于捐赠、偿债、赞助、集资、广告、样品、职工福利或者利润分配等用途的应当视同销售货物、转让财产或者提供劳务，按照被移送资产的公允价值确定收入。

9. 资产处置收入

分类	具体内容
不视同销售 （内部处置，资产转移至境外除外）	①将资产用于生产、制造、加工另一产品； ②改变资产形状、结构或性能； ③改变资产用途； ④将资产在总机构及其分支机构之间转移； ⑤上述两种或两种以上情形的混合； ⑥其他不改变资产所有权属的用途

续表

分类	具体内容
视同销售 （外部处置，确认收入）	①用于市场推广或销售； ②用于交际应酬； ③用于职工奖励或福利； ④用于股息分配； ⑤用于对外捐赠； ⑥其他改变资产所有权属的用途

知识点 5 不征税收入和免税收入

分类	具体内容
不征税收入	①财政拨款。 ②依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金。 ③国务院规定的其他不征税收入：具有专项用途的由国务院批准的财政性资金。 提示 财政性资金，包括直接减免的增值税和即征即退、先征后退、先征后返的各种税收，但不包括企业按规定取得的出口退税款和增值税留抵退税款。 ④社保基金取得的直接股权投资收益、股权投资基金收益。 ⑤符合条件的境外投资者从事中国境内原油期货交易取得的所得（不含实物交割所得）
免税收入	①国债利息收入。 ②符合条件的居民企业之间股息、红利等权益性收益。 ③在中国境内设立机构、场所的非居民企业从居民企业取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利等权益性投资收益。 提示 居民企业和非居民企业取得的上述免税的投资收益不包括连续持有居民企业公开发行并上市流通的股票不足 12 个月取得的投资收益。 ④符合条件的非营利组织的免税收入： a. 接受其他单位或个人捐赠的收入； b. 除规定的财政拨款以外的其他政府补助收入，因政府购买服务而取得的收入除外； c. 按照省级以上民政、财政部门规定收取的会费； d. 不征税收入和免税收入孳生的银行存款利息收入； e. 财政部、国家税务总局规定的其他收入。 ⑤企业取得的 2009 年及以后年度发行的地方政府债券利息所得。 ⑥ 2021.11.7—2027.12.31，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税；不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。 ⑦自 2022.1.1 起，对非营利性科学技术研究开发机构、高等学校接收企业、个人和其他组织机构基础研究资金收入

知识点 6 企业接收资产的企业所得税处理

1. 接收政府划入资产

具体情形	税务处理	
股权投资	作为国家资本金（包括资本公积）不计入收入总额	若资产为非货币性资产，按政府确定的接收价值作为计税基础；没有接收价值的，按资产的公允价值确定
指定资产用途	满足条件，可以作为不征税收入	
其他情形	计入收入总额	

2. 接收股东划入资产

具体情形	税务处理	
合同、协议约定作为资本金且会计上已作实际处理的	作为资本金，不计入收入总额	按公允价值确定该项资产的计税基础
作为收入处理的	计入收入总额	

知识点 7 扣除项目的原则、范围和扣除标准

1. 原则和范围

项目	具体规定			
原则	权责发生制原则、配比原则、合理性原则			
范围	成本	直接成本和间接成本		
	费用	销售费用、管理费用、财务费用		
	税金	准予扣除	发生当期扣除	消费税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加、资源税、土地增值税、出口关税、印花税、房产税、城镇土地使用税、车船税、船舶吨税
			计入相关资产成本分期扣除	车辆购置税、契税、进口关税、耕地占用税、烟叶税
		不得扣除	允许抵扣的增值税、企业所得税	
	损失	减除责任人赔偿和保险赔款后的余额依照相关规定扣除		
	其他支出	除成本、费用、税金、损失外，企业在生产经营活动中发生的与生产经营活动有关的、合理的支出		

2. 扣除项目及其标准

（1）工资、薪金支出

企业发生的合理的工资、薪金支出，包括固定与工资、薪金一起发放的福利性补贴，准予据实扣除。

项目	具体情形		扣除标准
雇用季节工、临时工、实习生、返聘离退休人员所实际发生的费用	属于工资、薪金支出的		计入企业工资、薪金总额，据实扣除
	属于职工福利支出的		计入职工福利费，限额扣除
外部劳务派遣用工费用	直接支付给劳务派遣员工个人的	属于工资、薪金支出的	计入企业工资、薪金总额，据实扣除
		属于职工福利支出的	计入职工福利费，限额扣除
	直接支付给劳务派遣公司的		作为劳务费支出
股权激励	等待期内		不得扣除
	实际行权时		应扣除的费用金额＝（实际行权时的公允价格－实际行权支付价格）×数量 提示 股票实际行权时的公允价格，以实际行权日该股票的收盘价格确定

（2）职工福利费、工会经费、职工教育经费

类型	扣除标准
职工福利费	不超过工资、薪金总额 14% 的部分准予扣除
工会经费	不超过工资、薪金总额 2% 的部分准予扣除
职工教育经费 （准予结转扣除）	①一般企业：不超过工资、薪金总额 8% 的部分准予扣除； ②集成电路设计企业和符合条件软件企业发生的职工教育经费中的单独核算的职工培训费用，全额在企业所得税税前扣除

（3）保险费

项目	扣除规定
基本保险	“五险一金”，即基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等基本社会保险费和住房公积金，准予扣除
补充医疗保险、补充养老保险	为本企业任职或受雇的全体员工支付的补充养老保险费和补充医疗保险费，分别在不超过职工工资、薪金总额 5% 标准内，准予扣除；超过部分，不得扣除
雇主责任险、公众责任险	准予扣除
人身安全险、人身意外保险	①为特殊工种职工支付的人身安全保险费，准予扣除； ②企业职工因公出差乘坐交通工具发生的人身意外保险费支出，准予扣除
为投资者或职工支付的商业保险	不得扣除

（4）业务招待费、广告费和业务宣传费

项目		扣除标准	超限处理
业务招待费	筹建期间	实际发生额 ×60%	不得结转扣除
	生产经营期间	限额 1：当年营业收入 ×5‰； 限额 2：实际发生额 ×60% 准予扣除额＝min（限额 1，限额 2）	
广告费和业务宣传费 （合并计算扣除）	筹建期间	实际发生额	—
	生产经营期间	①一般企业：当年营业收入 ×15%； ②化妆品制造与销售、医药制造与饮料制造（不含酒类制造）：当年营业收入 ×30%	准予结转扣除

提示 1 营业收入＝主营业务收入＋其他业务收入＋所得税上视同销售收入。

提示 2 对从事股权投资业务的企业（包括集团公司总部、创业投资企业等），其从被投资企业所分配的股息、红利以及股权转让收入，可以按规定的比例计算业务招待费扣除限额。

提示 3 烟草企业的烟草广告费和业务宣传费支出，一律不得税前扣除

（5）利息费用

具体情形	扣除标准
企业经批准发行债券的利息支出	据实扣除
向金融企业借款	

续表

具体情形		扣除标准
向非金融企业借款	向非关联方借款（单限制）	利率限制：不超过金融企业同期同类贷款利率
	向关联方借款（双限制）	①利率限制：不超过金融企业同期同类贷款利率； ②债资比限制：金融企业 5 ∶ 1；其他企业 2 ∶ 1。 提示 如果企业相关交易活动符合独立交易原则，或者该企业的实际税负不高于境内关联方的，其实际支付给境内关联方的利息支出，在计算应纳税所得额时准予扣除
向自然人借款	向内部职工或者非股东自然人借款	参照“向非关联方借款”扣除标准
	向股东或者有关联关系的自然人借款	参照“向关联方借款”扣除标准
企业投资者投资未到位发生的利息支出		企业每一计算期不得扣除的借款利息＝该期间借款利息额 × 该期间未缴足注册资本额 ÷ 该期间借款额

（6）借款费用

具体情形	税务处理
企业为购置、建造固定资产、无形资产和经过 12 个月以上的建造才能达到预定可销售状态的存货借款，发生在有关资产购置、建造期间的合理的借款费用	资本化处理：列入有关资本成本，通过折旧、摊销等方式分摊扣除
以上资产达到预定可使用状态交付使用后发生的借款费用	费用化处理：列入当期损益直接扣除
生产经营过程中发生的合理的不需要资本化的借款费用	

（7）公益性捐赠支出

捐赠途径	扣除标准	超限处理
通过公益性社会组织、县级以上人民政府及其部门等国家机关，用于符合法律规定的公益慈善事业的捐赠（间接捐赠）	限额 1：年度利润总额 ×12%； 限额 2：实际发生额； 准予扣除额＝ min（限额 1，限额 2） 提示 ①扣除时按先后顺序扣除：先扣除以前年度结转的捐赠支出，再扣除当年发生的捐赠支出。 ②股权捐赠以其股权历史成本为依据确定捐赠额	准予结转以后 3 年内扣除
直接捐赠支出、其他类型的捐赠支出	不得扣除	—

（8）手续费及佣金支出

企业类型	扣除标准	超限处理
保险企业	扣除限额＝（全部保费－退保金）×18%	准予结转扣除
电信企业	扣除限额＝当年收入总额 ×5%	不得结转扣除
其他企业	扣除限额＝服务协议或合同确认的收入金额 ×5%	
从事代理服务、主营业务收入为手续费、佣金的企业（如证券、期货、保险代理等企业）	为取得该类收入而实际发生的营业成本（包括手续费及佣金支出），准予据实扣除	—

续表

企业类型	扣除标准	超限处理

提示

①企业为发行权益性证券支付给有关证券承销机构的手续费及佣金不得在税前扣除（计入资本公积）；

②企业以现金等非转账方式支付的手续费及佣金不得在税前扣除，委托个人代理除外；

③企业已计入固定资产、无形资产等相关资产的手续费及佣金支出，应当通过折旧、摊销等方式分期扣除，不得在发生当期直接扣除

（9）其他

项目		扣除原则
核电厂操纵员培训费		核力发电企业为培训核电厂操纵员发生的培养费用可作为企业的发电成本在税前全额扣除
航空企业空勤训练费		航空企业实际发生的飞行员养成费、飞行训练费、乘务训练费、空中保卫员训练费等空勤训练费可作为航空企业运输成本在税前全额扣除
环境保护专项资金		企业依照规定提取的用于环境保护、生态恢复等方面的专项资金，准予扣除。 提示 上述专项资金提取后改变用途，不得在税前扣除
租赁费	经营租赁	按照租赁期限均匀扣除
	融资租赁	按照规定构成融资租入固定资产价值的部分应当提取折旧费用，分期扣除
劳动保护费		①合理的劳动保护支出，准予扣除； ②由企业统一制作并要求员工工作时统一着装所发生的工作服饰费用，准予扣除

知识点 8 不得扣除的项目

（1）向投资者支付的股息、红利等权益性投资收益款项；

（2）企业所得税税款；

（3）税收滞纳金；

（4）罚金、罚款和被没收财物的损失；

（5）不符合税法规定的捐赠支出；

（6）赞助支出（非广告性质支出）；

（7）未经核定的准备金支出；

（8）企业之间支付的管理费、企业内营业机构之间支付的租金和特许权使用费，以及非银行企业内营业机构之间支付的利息；

（9）与取得收入无关的其他支出。

知识点 9 税前扣除凭证

1. 扣除凭证的内容与具体规定

类型		具体规定
内部凭证		企业自制用于成本、费用、损失和其他支出核算的会计原始凭证
外部凭证		企业发生经营活动和其他事项时，从其他单位、个人取得的用于证明其支出发生的凭证，包括发票、财政票据、完税凭证、收款凭证、分割单等
境内支出	增值税应税项目	①对方为已办理税务登记的增值税纳税人，其支出以发票作为税前扣除凭证； ②对方为依法无须办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人，其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证
	非增值税应税项目	①对方为单位的，以对方开具发票以外的其他外部凭证作为税前扣除凭证； ②对方为个人的，以内部凭证作为税前扣除凭证
境外支出		以对方开具的发票或者具有发票性质的收款凭证、相关税费缴纳凭证作为税前扣除凭证
证实支出真实性的资料		①无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料，包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料； ②相关业务活动的合同或协议； ③采用非现金方式支付的付款凭证； ④货物运输的证明资料； ⑤货物入库、出库内部凭证； ⑥企业会计核算记录以及其他资料。 提示 第①至③项为必备资料

2. 扣除凭证提供的时间要求

类型	具体规定
汇算清缴期结束前	要求对方补开、换开发票、其他外部凭证并作为税前扣除凭证
汇算清缴期结束后	①税务机关发现：企业应当自被告知之日起 60 日内补开、换开符合规定的发票、其他外部凭证； ②其他情形：在以后年度取得符合规定的发票、其他外部凭证或者按照税法规定提供可以证实其支出真实性的相关资料，相应支出可以追补至该支出发生年度税前扣除，但追补年限不得超过 5 年

知识点 10 亏损弥补

项目	具体内容
亏损年度	①筹办期间不计算为亏损年度，企业开始生产经营的年度，为开始计算企业损益的年度； ②企业在筹办期间发生的筹办费用可以在开始经营之日的当年一次性扣除，也可以按长期待摊费用的规定处理（自支出发生月份的次月起，分期摊销，摊销年限≥3 年），一经选定，不得改变。 提示 企业在汇总计算缴纳企业所得税时，其境外营业机构的亏损不得抵减境内营业机构的盈利

续表

项目	具体内容	
弥补年限	一般规定	最长不得超过 5 年
	特殊规定	①自 2018.1.1 起，当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格的企业，其具备资格年度之前 5 个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由 5 年延长至 10 年； ②自 2020.1.1 起，国家鼓励的线宽小于 130 纳米（含）的集成电路生产企业，属于国家鼓励的集成电路生产企业清单年度之前 5 个纳税年度发生的尚未弥补完的亏损，准予以后年度弥补，总结转年限最长不得超过 10 年
追补扣除	对企业发现以前年度实际发生的、按照税收规定应在企业所得税税前扣除而未扣除或者少扣除的支出，企业作为专项申报及说明后，准予追补至该项目发生年度计算扣除，但追补确认期限不得超过 5 年	

知识点 11 资产的所得税处理

1. 固定资产的税务处理

（1）不得计算折旧的资产

①房屋、建筑物以外未投入使用的固定资产；

②以经营租赁方式租入的固定资产；

③以融资租赁方式租出的固定资产；

④已提足折旧继续使用的固定资产

⑤与经营活动无关的固定资产；

⑥单独估价作为固定资产入账的土地；

⑦其他不得计提折旧扣除的固定资产。

（2）固定资产的计税基础

取得方式		计税基础
外购		购买价款＋支付的相关税费＋直接归属于使该资产达到预定用途发生的其他支出
自行建造		竣工结算前发生的支出
融资租入	合同中约定付款总额	合同约定的付款总额＋签订合同中发生的相关费用
	合同中未约定付款总额	公允价值＋签订合同中发生的相关费用
盘盈		同类固定资产的重置完全价值
捐赠、投资、非货币性资产交换、债务重组等方式		资产的公允价值＋支付的相关税费
改建的固定资产（未足额计提折旧前改扩建）		以改建支出增加计税基础
融资性售后回租		出售前原账面价值
企业改制（法律形式简单改变）		原有计税基础

提示 企业固定资产投入使用后，由于工程款尚未结清未取得全额发票的，可暂按合同规定的金额计入固定资产计税基础计提折旧。在固定资产投入使用后 12 个月内，应取得发票并调整固定资产计税基础

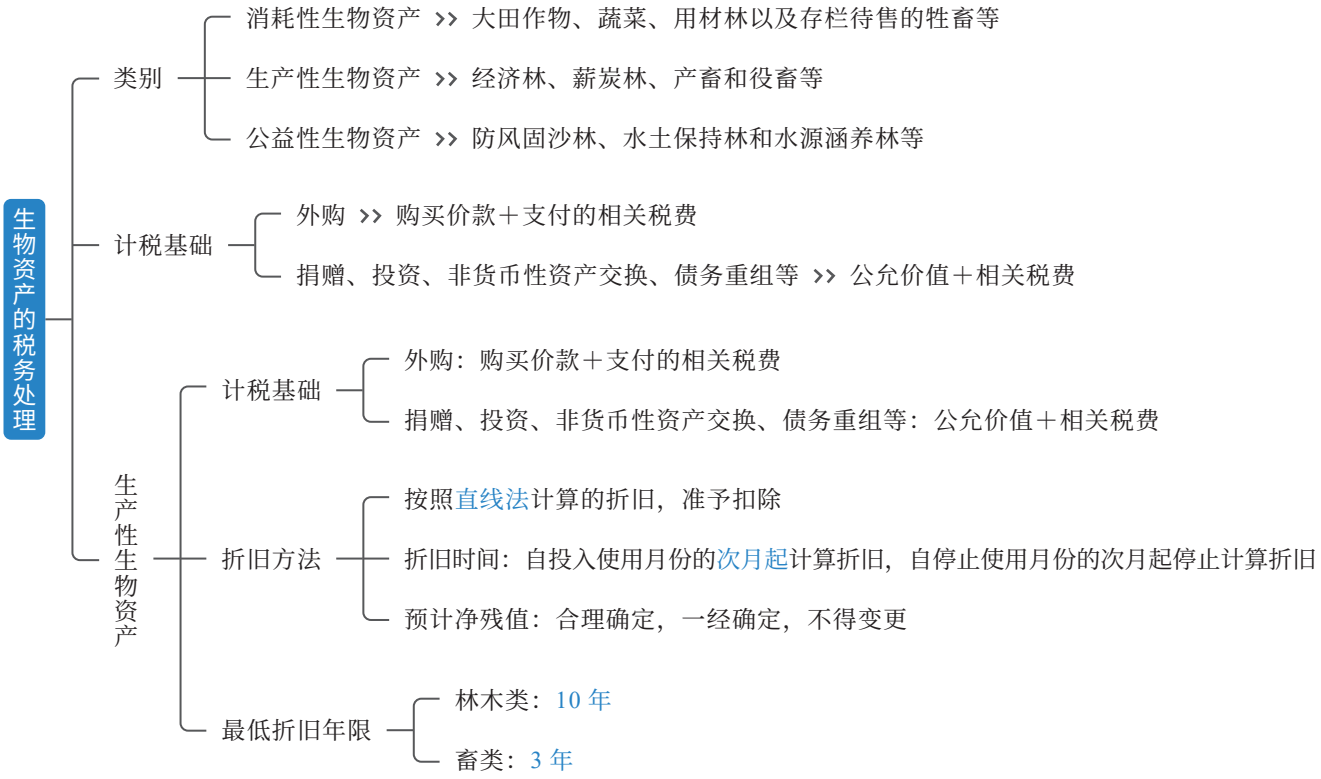
（3）固定资产的折旧年限

类型	最低折旧年限 / 年
房屋、建筑物	20
飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备	10
与生产经营活动有关的器具、工具、家具等	5
飞机、火车、轮船以外的运输工具	4
电子设备	3

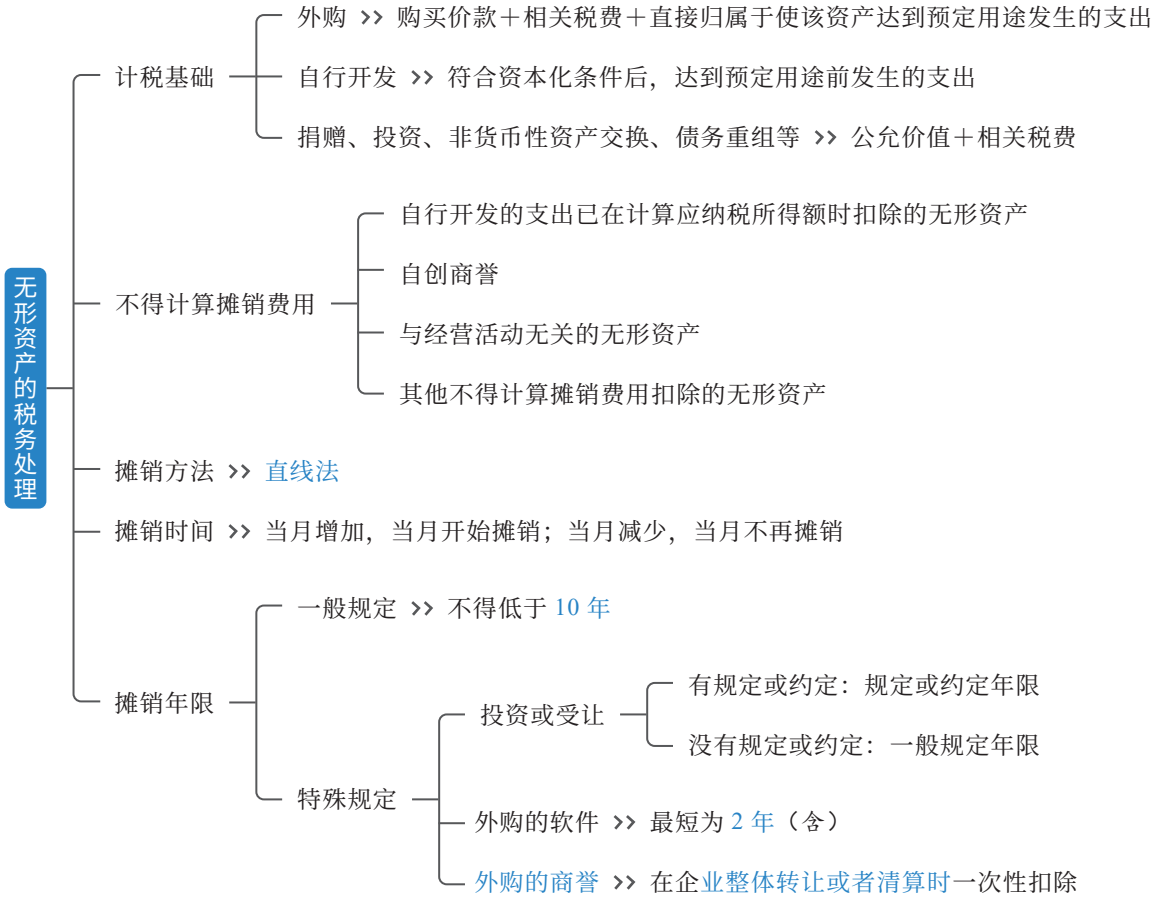
（4）固定资产折旧税会差异处理

情形	税务处理
会计折旧年限＜税法规定的最低折旧年限	先纳税调增，后纳税调减
会计折旧年限≥税法规定的最低折旧年限	按会计折旧年限计算扣除，无须纳税调整
按会计规定提取的固定资产减值准备	不得税前扣除其折旧，纳税调增
按税法规定实行加速折旧的折旧额	可全额在税前扣除，先纳税调减，后纳税调增
提示 税法规定与会计规定不一致时，应依照税法规定予以调整	

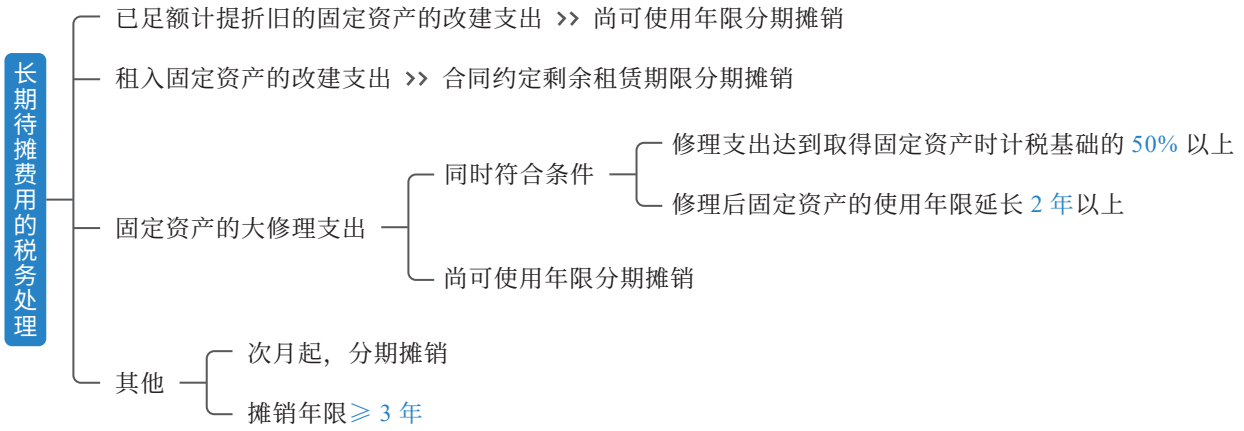
2. 生物资产的税务处理



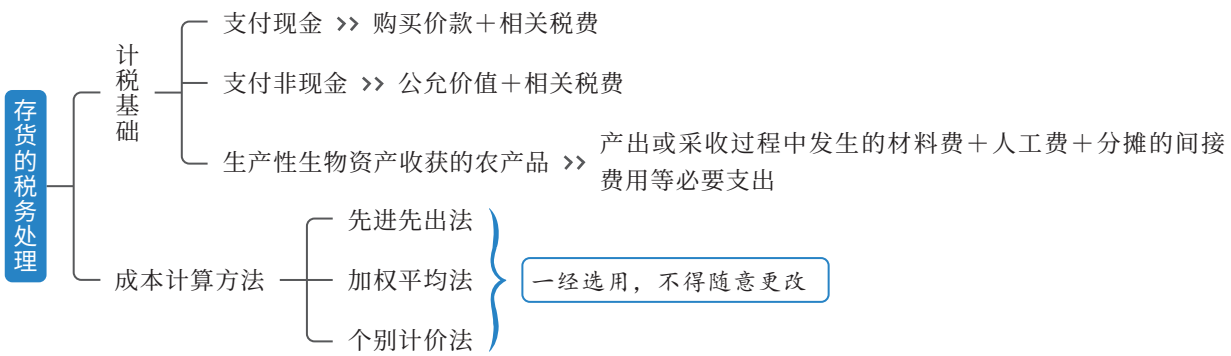
3. 无形资产的税务处理



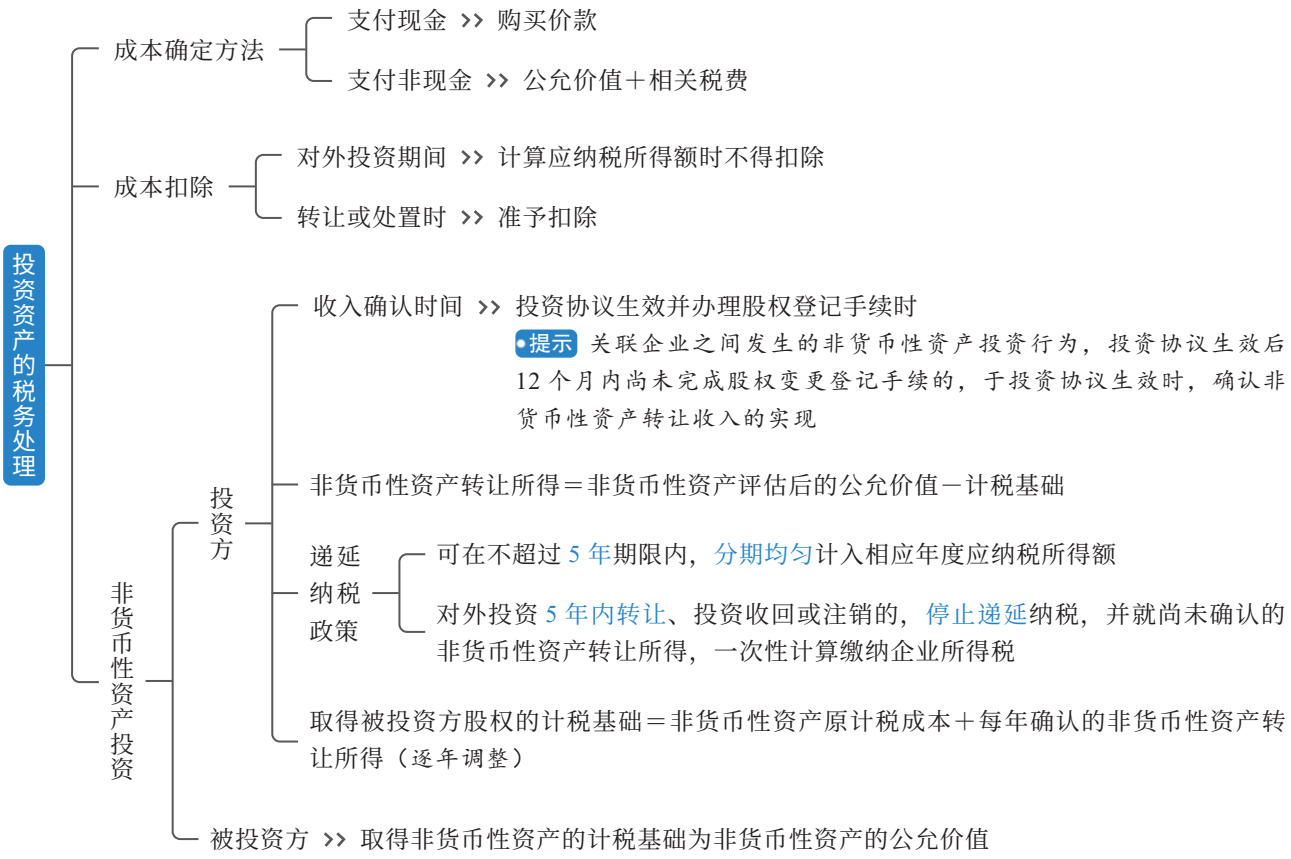
4. 长期待摊费用的税务处理



5. 存货的税务处理



6. 投资资产的税务处理



知识点 12 资产损失税前扣除的所得税处理

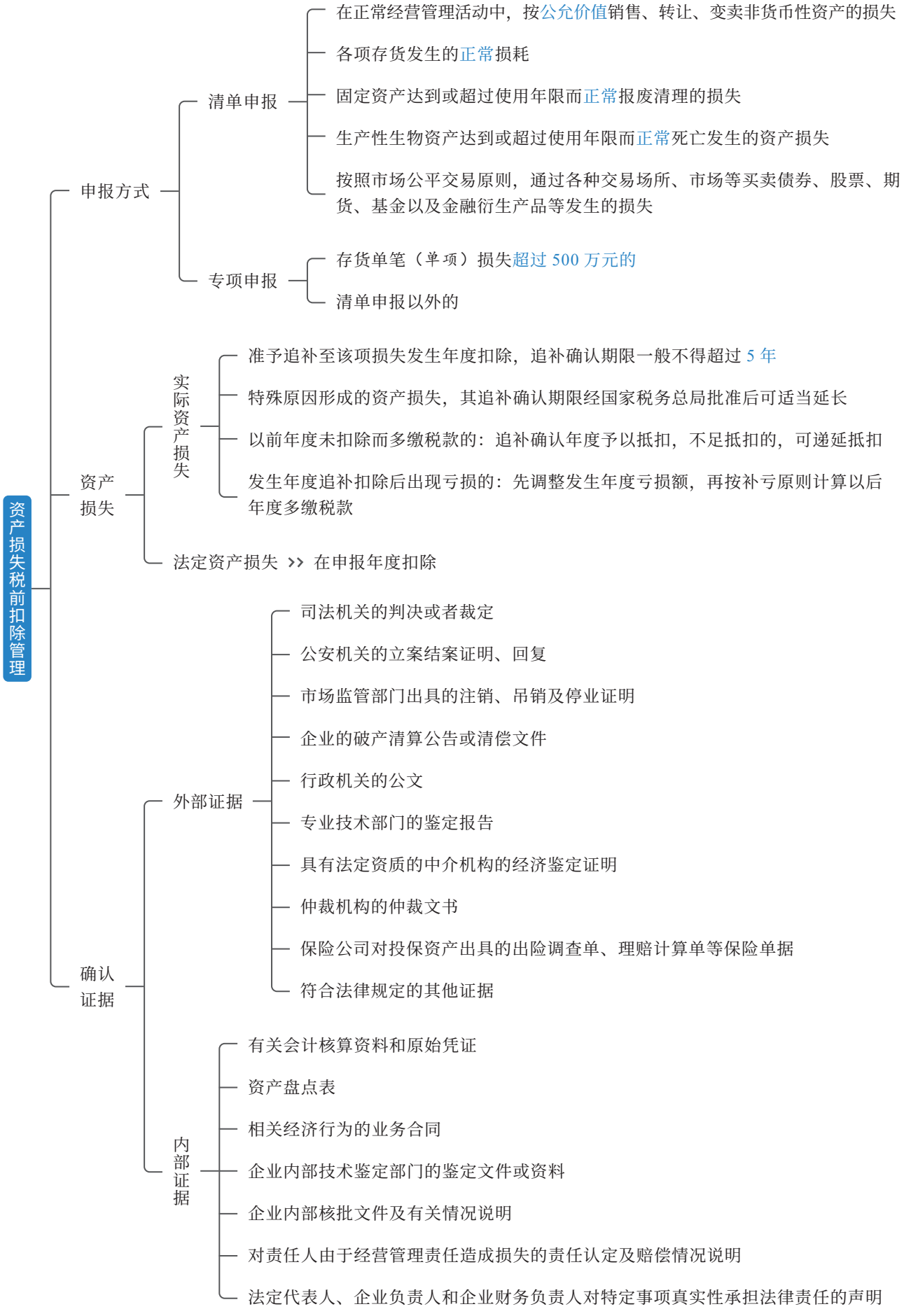
1. 资产损失扣除政策

损失类型	具体规定
现金损失	短缺额减除责任人赔偿后的余额，可以在税前扣除
存款损失	确实不能收回部分，可以在税前扣除
贷款损失	按未能收回的债权确认贷款损失在税前扣除
固定资产和存货损失	①盘亏：固定资产账面净值或存货成本减除责任人赔偿后的余额，可以在税前扣除； ②毁损、报废：固定资产账面净值或存货成本减除残值、保险赔偿和责任人赔偿后的余额，可以在税前扣除； ③被盗：固定资产账面净值或存货成本减除保险赔偿和责任人赔偿后的余额，可以在税前扣除。 提示 企业因存货盘亏、毁损、报废、被盗等原因不得从增值税销项税额中抵扣的进项税额，可以与存货损失一起在计算应纳税所得额时扣除
坏账损失	除贷款类债权外的应收、预付账款符合下列条件之一的，减除可收回金额后确认的无法收回的应收、预付款项，可作为坏账损失扣除： ①债务人依法宣告破产、关闭、解散、被撤销，或者被依法注销、吊销营业执照，其清算财产不足清偿的； ②债务人死亡，或者依法被宣告失踪、死亡，其财产或者遗产不足清偿的； ③债务人逾期3年以上未清偿，且有确凿证据已无力清偿债务的； ④与债务人达成债务重组协议或法院批准破产重整计划后，无法追偿的； ⑤因自然灾害、战争等不可抗力导致无法收回的

续表

损失类型	具体规定
股权投资损失	股权投资符合下列条件之一的，减除可收回金额后确认的无法收回的股权投资，可以作为股权投资损失扣除： ①被投资方依法宣告破产、关闭、解散、被撤销，或者被依法注销、吊销营业执照的； ②被投资方财务状况严重恶化，累计发生巨额亏损，已连续停止经营3年以上，且无重新恢复经营改组计划的； ③对被投资方不具有控制权，投资期限届满或者投资期限已超过10年的，且被投资单位因连续3年经营亏损导致资不抵债的； ④被投资方财务状况严重恶化，累计发生巨额亏损，已完成清算或清算期超过3年的

2. 资产损失税前扣除管理



知识点 13 企业重组的所得税处理

1. 一般性税务处理

类型	税务处理	
改变法律形式	由法人转变为非法人	视同企业进行清算、分配，股东重新投资成立新企业
	登记注册地转移至境外（含港、澳、台）	
债务重组	以非货币性资产清偿债务	分解为两项业务： ①转让相关非货币性资产； ②按非货币性资产公允价值清偿债务，确认相关资产的所得或损失
	债权转股权	分解为两项业务： ①债务清偿，确认有关债务清偿所得或损失； ②股权投资
	低于债务计税基础的金额偿还债务	①债务人：按支付的债务清偿额低于债务计税基础的差额，确认债务重组所得； ②债权人：按收到的债务清偿额低于债权计税基础的差额，确认债务重组损失
股权收购、资产收购	①被收购方应确认股权、资产转让所得或损失； ②收购方取得股权或资产的计税基础应以公允价值为基础确定； ③被收购企业的相关所得税事项原则上保持不变	
企业合并	①合并企业应按公允价值确定接受被合并企业各项资产和负债的计税基础； ②被合并企业及其股东都应按清算进行所得税处理； ③被合并企业的亏损不得在合并企业结转弥补	
企业分立	①被分立企业对分立出去的资产应按公允价值确认资产转让所得或损失； ②被分立企业继续存在时，其股东取得的对价应视同被分立企业分配进行处理； ③被分立企业不再继续存在时，被分立企业及其股东都应按清算进行所得税处理； ④分立企业应按公允价值确认接受资产的计税基础； ⑤企业分立相关企业的亏损不得相互结转弥补	

2. 特殊性税务处理

（1）适用特殊性税务处理的条件（同时符合）：

①具有合理的商业目的，且不以减少、免除或者推迟缴纳税款为主要目的；

②被收购、合并或分立部分的资产或股权比例符合规定比例；

③重组交易对价中涉及股权支付金额符合规定的比例；

④企业重组后的连续 12 个月内不改变重组资产原来的实质性经营活动；

⑤企业重组中取得股份支付的原主要股东，在重组后连续 12 个月内，不得转让所取得的股权。

（2）特殊性税务处理具体规定

项目	具体规定	
股份支付部分（原计税基础）	债务重组	①债权转股权，转让方暂不确认有关债务清偿所得或损失。股权投资的计税基础以原债权的计税基础确定； ②债务重组确认的应纳税所得额占该企业当年应纳税所得额 50% 以上，可以在 5 个纳税年度内，分期均匀计入各年度应纳税所得额
	股权收购	①收购企业取得被收购企业股权的计税基础，以被收购股权的原有计税基础确定； ②被收购企业的股东取得收购企业股权的计税基础，以被收购股权的原有计税基础确定
	资产收购	①受让企业取得转让企业资产的计税基础，以被转让资产的原有计税基础确定； ②转让企业取得受让企业股权的计税基础，以被转让资产的原有计税基础确定
	企业合并	①合并企业接受被合并企业资产和负债的计税基础，以被合并企业的原有计税基础确定； ②被合并企业股东取得合并企业股权的计税基础，以其持有的被合并企业股权的原计税基础确定； ③可由合并企业弥补的被合并企业亏损的限额＝被合并企业净资产公允价值 × 截至合并业务发生当年年末国家发行的最长期限的国债利率
	企业分立	①分立企业接受被分立企业资产和负债的计税基础，以被分立企业的原有计税基础确定； ②被分立企业未超过法定弥补期限的亏损额可按分立资产占全部资产的比例进行分配，由分立企业继续弥补
非股份支付部分（公允价值）	①资产转出方：确认资产转让所得或损失。公式如下： 所得或损失＝（被转让资产的公允价值－被转让资产的计税基础）× 非股份支付金额 ÷ 被转让资产的公允价值 ②资产转入方：以被转让资产的公允价值作为计税基础	

3. 股权、资产划转的所得税处理

项目	具体内容
主体	① 100% 直接控制的母子公司之间； ②受同一或相同多家母公司 100% 直接控制的子公司之间
条件	①具有合理的商业理由，且不以减少、免除或者推迟缴纳税款为主要目的； ②股权或资产划转后连续 12 个月内不改变被划转股权或资产原来的实质性经营活动； ③划出方企业和划入方企业均未在会计上确认损益
税务处理	①划出方企业和划入方企业均不确认所得； ②划入方企业：以被划转股权或资产的原账面净值作为计税基础并计算折旧扣除

4. 基础设施 REITs 试点的税务处理

项目	具体内容
设立前	①原始权益人向项目公司划转基础设施资产相应取得项目公司股权，适用特殊性税务处理（以原计税基础确定）； ②原始权益人取得项目公司股权的计税基础，以基础设施资产的原计税基础确定； ③原始权益人和项目公司不确认所得，不征收企业所得税

续表

项目	具体内容
设立阶段	原始权益人向基础设施 REITs 转让项目公司股权实现的评估增值，当期可暂不缴纳企业所得税，允许递延至基础设施 REITs 完成募资并支付股权转让价款后缴纳。其中，对原始权益人按照要求自持的基础设施 REITs 份额对应的评估增值，允许递延至实际转让时缴纳企业所得税

知识点 14 房地产开发经营业务的所得税处理

1. 收入的税务处理

（1）销售完工开发产品

销售形式	具体规定		
一次性全额收款	实际收讫价款或取得索取价款凭据（权利）之日		
分期收款	①按销售合同或协议约定的价款和付款日； ②提前付款的，按实际付款日		
银行按揭方式	首付款于实际收到日，余款于银行按揭贷款办理转账之日		
委托方式	支付手续费	销售合同或协议中约定的价款	
	视同买断	①企业与购买方签订销售合同或协议； ②企业、受托方、购买方三方共同签订	max（合同约定价格，买断价格） 提示 按规定支付受托方的分成额，不得直接从销售收入中减除
		受托方与购买方直接签订合同	买断价格
	基价并实行超基价双方分成	①企业与购买方签订销售合同或协议； ②企业、受托方、购买方三方共同签订	max（合同约定价格，基价）
		受托方与购买方直接签订	基价＋取得的分成额
	包销	①包销期内：可根据包销合同的有关约定，参照上述规定确认收入的实现； ②包销期满后尚未出售的开发产品，企业应根据包销合同或协议约定的价款和付款方式确认收入的实现	

（2）销售未完工开发产品

预计毛利额＝销售未完工开发产品收入 × 预计计税毛利率

预计毛利率：

①省、自治区、直辖市和计划单列市政府所在地城市城区和郊区≥ 15%；

②地级市城区及郊区≥ 10%；

③其他地区≥ 5%；

④经济适用房、限价房和危改房≥ 3%。

（3）视同销售

类别	具体规定
确认收入（或利润）的时间	所有权或使用权转移，或于实际取得利益权利时

续表

类别	具体规定
确认收入（或利润）的方法和顺序	①按本企业近期或本年度最近月份同类开发产品市场销售价格确定； ②由主管税务机关参照当地同类开发产品市场公允价值确定； ③按开发产品的成本利润率确定；成本利润率≥ 15%，具体比例由主管税务机关规定

2. 成本、费用扣除的税务处理

项目	具体内容
期间费用、税金及附加、土地增值税	准予在当期按规定扣除
已销开发产品的计税成本	按当期已实现销售的可售面积和可售面积单位工程成本确认，准予当期按规定扣除： ①可售面积单位工程成本＝成本对象总成本 ÷ 成本对象总可售面积 ②已销开发产品的计税成本＝已实现销售的可售面积 × 可售面积单位工程成本
维修费用	准予在当期据实扣除
共用部位、共用设施设备维修基金	按规定移交给有关部门、单位的，应于移交时扣除
银行按揭的保证金	不得从销售收入中减除，也不得作为费用在当期税前扣除，但实际发生损失时可据实扣除
委托境外机构的销售费用	不超过委托销售收入 10% 的部分，准予据实扣除
利息	①为建造开发产品借入资金而发生的符合税收规定的借款费用，可按规定进行归集和分配，其中属于财务费用性质的借款费用，可直接在税前扣除； ②企业集团或其成员企业统一向金融机构借款分摊集团内部其他成员企业使用的，借入方凡能出具从金融机构取得借款的证明文件且合理分摊利息费用的，使用借款的企业准予在税前扣除分摊的合理利息
企业因国家无偿收回土地使用权而形成的损失	可作为财产损失按有关规定在税前扣除
企业开发产品（以成本对象为计量单位）整体报废或毁损	其净损失按有关规定审核确认后准予在税前扣除
企业开发产品转为自用的，其实际使用时间累计未超过 12 个月又销售的	不得在税前扣除折旧费用

3. 计税成本的核算方法

项目	具体内容
确定原则	可否销售原则、功能区分原则、定价差异原则、成本差异原则、权益区分原则
计税成本内容	土地征用费及拆迁补偿费、前期工程费、建筑安装工程费、基础设施建设费、公共配套设施费、开发间接费

续表

<table>
<tr><th>项目</th><th colspan="2">具体内容</th></tr>
<tr><td rowspan="6">核算方法</td><td colspan="2">企业开发、建造的开发产品应按制造成本法进行计量与核算。其中，应计入开发产品成本中的费用属于直接成本和能够分清成本对象的间接成本，直接计入成本对象，共同成本和不能分清负担对象的间接成本，应按受益的原则和配比的原则分配至各成本对象，具体分配方法可按以下规定选择其一</td></tr>
<tr><td>占地面积法</td><td>土地成本，一般按占地面积法进行分配。如果确需结合其他方法进行分配，应经税务机关同意</td></tr>
<tr><td>建筑面积法</td><td>单独作为过渡性成本对象核算的公共配套设施开发成本</td></tr>
<tr><td>直接成本法</td><td rowspan="2">借款费用属于不同成本对象共同负担的</td></tr>
<tr><td>预算造价法</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可预提费用情形</td><td colspan="2">①出包工程未最终办理结算而未取得全额发票的，在证明资料充分的前提下，其发票不足金额可以预提，但最高不得超过合同总金额的 10%；
②公共配套设施尚未建造或尚未完工的，可按预算造价合理预提建造费用；
③应向政府上缴但尚未上缴的报批报建费用、物业完善费用可以按规定预提</td></tr>
<tr><td colspan="3">提示 企业在结算计税成本时其实际发生的支出应当取得但未取得合法凭据的，不得计入计税成本，待实际取得合法凭证时，再按规定计入计税成本</td></tr>
</table>

4. 土地增值税清算涉及企业所得税退税的处理

各年度应分摊的土地增值税＝土地增值税总额 × 项目年度销售收入 ÷ 整个项目销售收入总额

该项目各年度应分摊的土地增值税减去该年度已在企业所得税税前扣除的土地增值税的余额为当年应补充扣除的土地增值税；房地产开发企业应调整当年度的应纳税所得额，并按规定计算当年度应退的企业所得税税款；不足退税的，应作为亏损向以后年度结转，并调整以后年度的应纳税所得额。

知识点 15 减免税优惠

项目	具体内容
免征	①从事农、林、牧、渔业项目的所得。 a. 蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植； b. 农作物新品种的选育； c. 中药材的种植； d. 林木的培育和种植； e. 牲畜、家禽的饲养； f. 林产品的采集； g. 灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目； h. 远洋捕捞。 ② 2027.12.31 前，居民企业符合规定条件的伤残人员专门用品的生产和装配
减半征收	①花卉、茶以及其他饮料作物和香料作物的种植； ②海水养殖、内陆养殖； ③持有铁路债券取得的利息收入

续表

项目	具体内容	
3 免 3 减半	①国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得； ②符合条件的环境保护、节能节水项目所得； ③符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目所得； ④农村饮水安全工程运营管理单位从事规定的农村饮水安全工程新建项目投资经营所得； ⑤居民企业从事符合规定条件和标准的电网（输变电设施）的新建项目所得	
符合条件的技术转让所得	技术转让所得＝技术转让收入－技术转让成本－相关税费 ①≤ 500 万元的部分，免征； ②＞ 500 万元的部分，减半征收； ③居民企业从直接或间接持有股权之和达到 100% 的关联方取得的技术转让所得，不得享受减免税优惠； ④享受减免税优惠的居民企业，应单独计算技术转让所得，并合理分摊企业的期间费用，没有单独计算的，不得享受减免税优惠	
小型微利企业	认定标准	①年度应纳税所得额≤ 300 万元； ②从业人数≤ 300 人； ③资产总额≤ 5000 万元 提示 1 从业人数，包括与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数。 提示 2 从业人数和资产总额指标应按企业全年的季度平均值确定，计算公式：季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2；全年季度平均值＝全年各季度平均值之和 ÷4
	优惠政策	减按 25% 计入应纳税所得额，减按 20% 的税率征收企业所得税
	征收管理	①征收方式：查账征收或核定征收； ②只适用于全部生产经营活动产生所得均负有我国企业所得税纳税义务的企业； ③综合试验区内实行核定征收的跨境电商企业符合小型微利企业优惠政策条件的，可享受小型微利企业所得税优惠政策

续表

项目	具体内容	
研发费用加计扣除	一般企业	①未形成无形资产的：按实际发生额的 100% 加计扣除； ②形成无形资产的：按无形资产成本的 200% 税前摊销
	集成电路企业和工业母机企业	①未形成无形资产的：按实际发生额的 120% 加计扣除； ②形成无形资产的：按无形资产成本的 220% 税前摊销
	委托研发费	①委托境内研发： a. 受托方：外部机构或个人； b. 按照实际发生额的 80% 计入委托方研发费用并计算加计扣除，受托方不得再进行加计扣除。 ②委托境外研发： a. 受托方：境外机构（不包括境外个人）； b. 按照实际发生额的 80% 计入委托方的委托境外研发费用； c. 委托境外研发费用不超过境内符合条件的研发费用 2/3 的部分，可以按照规定在企业所得税税前加计扣除
	不适用税前加计扣除政策的行业	①烟草制造业； ②住宿和餐饮业； ③批发和零售业； ④房地产业； ⑤租赁和商务服务业； ⑥娱乐业
支持基础研究	①对企业出资给非营利性科研机构、高等学校和政府性自然科学基金用于基础研究的支出，据实扣除基础上允许税前 100% 加计扣除； ②对非营利性科研机构、高等学校接收企业、个人和其他组织机构基础研究资金收入，免征企业所得税	
安置残疾人员支付的工资	100% 加计扣除 提示 依法与安置的每位残疾人签订≥ 1 年的劳动合同或协议，并在企业实际工作	
加速折旧（双倍余额递减法或年数总和法）	缩短折旧年限或采取加速折旧	①由于技术进步、产品更新换代较快的固定资产； ②常年处于强震动、高腐蚀状态的固定资产； ③所有行业企业新购进的专门用于研发的仪器、设备单位价值＞ 100 万元； ④全部制造业的小型微利企业新购进的研发和生产经营共用的仪器设备单位价值＞ 100 万元； ⑤制造业企业购进或自行建造的固定资产。 提示 采取缩短年限方法的，最低折旧年限≥规定折旧年限的 60%
	一次性计入当期成本费用	①所有行业企业持有的单位价值≤ 5000 元的固定资产； ②所有行业：2018.1.1—2027.12.31，新购进设备、器具（除房屋、建筑物以外）单位价值≤ 500 万元。 提示 企业选择享受一次性税前扣除政策的，其资产的税务处理可与会计处理不一致
减按 90% 计入收入总额	①企业综合利用资源生产符合国家产业政策规定的产品所取得的收入； ②提供社区养老、托育、家政服务取得的收入（2027. 12. 31 前）； ③对保险公司为种植业、养殖业提供保险业务取得的保费收入（2027. 12. 31 前）； ④对金融机构农户小额贷款利息收入（2027. 12. 31 前）； ⑤对经省级金融管理部门（金融办、局等）批准成立的小额贷款公司取得的农户小额贷款利息收入（2027. 12. 31 前）	

续表

项目	具体内容	
创投企业所得额抵免优惠	①创投企业采取股权投资方式投资于未上市的中小高新技术企业满 2 年（24 个月）以上的，可以按照其投资额的 70% 在股权持有满 2 年的当年抵扣应纳税所得额；当年不足抵扣的，可以在以后纳税年度结转抵扣； ②公司制创业投资企业投资于符合条件的种子期、初创期科技型企业的，可以按照其投资额的 70% 在股权持有满 2 年的当年抵扣应纳税所得额；当年不足抵扣的，准予以后纳税年度结转抵扣	
境内税额抵免	①企业购置并实际使用符合规定的环境保护、节能节水、安全生产等专用设备，该设备的投资额的 10% 可以从当年的应纳税额中抵免，当年应纳税额不足抵免的，可以在以后 5 个纳税年度结转抵免； ② 2024.1.1—2027.12.31，企业发生的专用设备数字化、智能化改造投入，不超过该专用设备购置时原计税基础 50% 的部分，可按照 10% 比例抵免当年应纳税额，当年应纳税额不足抵免的，可以在以后 5 个纳税年度结转抵免	
非居民企业	适用范围	①在我国境内未设立机构、场所，取得来源于境内的所得； ②在我国境内设立机构、场所，但取得与该机构、场所没有实际联系的所得
	免征优惠	①外国政府向中国政府提供贷款取得的利息所得； ②国际金融组织向中国政府和居民企业提供优惠贷款取得的利息所得； ③经国务院批准的其他所得
集成电路产业和软件产业	①两免三减半：国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业（自获利年度起）； ②五免：国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起，第 1—5 年免征企业所得税，接续年度减按 10% 的税率征收企业所得税； ③十免：国家鼓励的集成电路线宽小于 28 纳米（含），且经营期在 15 年以上的集成电路生产企业或项目	
中国（上海）自贸试验区临港新片区	①税率：15%； ②必备条件： a. 自 2020.1.1 起，在新片区内注册登记（不包括从外区域迁入新片区的企业），主营业务为从事相关规定领域环节实质性生产或研发活动的法人企业； b. 企业主要研发或销售产品中至少包含 1 项关键产品（技术），关键产品（技术）是指在集成电路、人工智能、生物医药、民用航空等重点领域产业链中起到重要作用或不可或缺的产品（技术）	
海南自由贸易港	①对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按 15% 的税率征收企业所得税； ②对在海南自由贸易港设立的旅游业、现代服务业、高新技术产业企业新增境外直接投资取得的所得，免征企业所得税； ③对在海南自由贸易港设立的企业，新购置（含自建、自行开发）固定资产或无形资产，单位价值≤ 500 万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧和摊销；新购置（含自建、自行开发）固定资产或无形资产，单位价值＞ 500 万元的，可以缩短折旧、摊销年限或采取加速折旧、摊销的方法。 提示 ①上述减免税优惠政策执行期间：2020. 1. 1—2027. 12. 31。 ②所称固定资产，是指除房屋、建筑物以外的固定资产	

知识点 16 居民企业应纳税所得额的计算

1. 居民企业查账征收应纳税额的计算

直接法：应纳税所得额＝收入总额－不征税收入－免税收入－各项扣除金额－弥补亏损

间接法：应纳税所得额＝会计利润总额 ± 纳税调整项目金额

应纳税额＝应纳税所得额 × 适用税率－减免税额－抵免税额

2. 境外所得抵扣税额的计算

企业实际应纳所得税税额＝企业境内外所得应纳税总额－企业所得税减免、抵免优惠税额－境外所得税抵免额

境外所得税抵免额＝ min（实缴税额，抵免限额）

抵免限额＝来源于某国（地区）的应纳税所得额 × 适用税率（25%、15% 或 12.5%）

抵免限额＝境内外所得应纳税总额 × 来源于某国（地区）的应纳税所得额 ÷ 境内外应纳税所得总额

提示 来源于某国（地区）的应纳税所得额为境外税前所得额。

符合规定范围的已在境外缴纳的所得税税额，可以从当期应纳税额中抵免，抵免限额为该项所得按规定计算的应纳税额；超过抵免限额的部分，可以在以后 5 年内，用每年抵免限额抵免当年应抵税额后的余额进行抵补。

3. 居民企业核定征收应纳税额的计算和管理

项目	具体内容
核定征收范围	①可以不设置账簿的； ②应当设置但未设置账簿的； ③擅自销毁账簿或者拒不提供纳税资料； ④虽设置账簿，但账目混乱或者成本资料、收入凭证、费用凭证残缺不全，难以查账的； ⑤发生纳税义务，未按照规定的期限办理纳税申报，经税务机关责令限期申报，逾期仍不申报的； ⑥申报的计税依据明显偏低，又无正当理由的
核定应税所得率	①能正确核算收入总额，但不能正确核算成本费用总额的； ②能正确核算成本费用总额，但不能正确核算收入总额； ③通过合理方法，能计算和推定纳税人收入总额或成本费用总额
核定应纳税所得额	①应纳税额＝应纳税所得额 × 适用税率 ②应纳税所得额＝应税收入额 × 应税所得率 ③应纳税所得额＝成本或费用支出额 ÷（1 －应税所得率）× 应税所得率
核定应纳税额的方法	①参照当地同类行业或类似行业中经营规模和收入水平相近的纳税人的税负水平核定； ②按照应税收入额或成本费用支出额定率核定； ③按照耗用的原材料、燃料、动力等推算或测算核定； ④按照其他合理方法核定

续表

项目	具体内容
不适用核定的纳税人	①享受企业所得税优惠政策的企业（不包括仅享受规定免税收入优惠政策的企业、符合条件的小型微利企业）； ②汇总纳税企业； ③上市公司； ④银行、小额贷款公司、保险公司、证券公司、期货公司、金融资产管理公司、担保公司、财务公司等金融企业； ⑤会计、审计、资产评估、税务、工程造价、律师、公证机构、基层法律机构、专利代理、商标代理以及其他经济鉴证类社会中介机构； ⑥专门从事股权（股票）投资业务的企业

4. 跨境电子商务综合试验区零售出口企业所得税核定征收规定

（1）综试区内核定征收的跨境电商企业应准确核算收入总额，并采用应税所得率方式核定征收企业所得税。应税所得率统一按照 4% 确定；

（2）综试区内实行核定征收的跨境电商企业符合小型微利企业优惠政策条件的，可享受小型微利企业所得税优惠政策；其取得的收入属于规定的免税收入的，可享受免税收入优惠政策。

5. 企业转让上市公司限售股有关所得税处理

（1）转让限售股收入扣除限售股原值和合理税费后的余额为该限售股转让所得；

（2）企业未能提供完整、真实的限售股原值凭证，不能准确计算该限售股原值的，主管税务机关一律按该限售股转让收入的 15%，核定为该限售股原值和合理税费。

知识点 17 征收管理

1. 纳税地点

企业类型	纳税地点	
居民企业	登记注册地或实际管理机构所在地	
非居民企业	在中国境内设立机构、场所的，取得来源于中国境内的所得，以及取得与所设机构、场所有实际联系的境外所得	机构、场所所在地
	在中国境内设立两个或者两个以上机构、场所的	符合规定条件的，可以选择由其主要机构、场所汇总缴纳
	未设立机构、场所的，或虽设立机构、场所但取得的所得与所设机构、场所没有实际联系的	扣缴义务人所在地

2. 纳税期限和纳税申报

项目	具体内容
纳税期限	企业所得税按纳税年度计算，分月或者分季预缴，年终汇算清缴，多退少补
	①企业在一个纳税年度的中间开业，或由于合并、关闭等原因终止经营活动，使该纳税年度的实际经营期不足 12 个月的，应以其实际经营期为一个纳税年度； ②企业清算时，应当以清算期间作为一个纳税年度； ③企业自年度终了之日起 5 个月内，向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款； ④企业在年度中间终止经营活动的，应当自实际经营终了之日起 60 日内，向税务机关办理当期企业所得税汇算清缴
纳税申报	①按月或按季预缴的，应当自月份或季度终了之日起 15 日内，向税务机关报送预缴企业所得税纳税申报表，预缴税款； ②企业应当自清算结束之日起 15 日内，就其清算所得向税务机关申报并依法结清税款

3. 跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理

项目	具体内容
总机构实际应分摊所得税税额	（汇总纳税企业当期应纳税所得额－总机构直接管理项目部预分所得税税额）×50%
财政集中实际应分配所得税税额	（本年实际应纳所得税税额－总机构直接管理项目部预分所得税税额）× 财政集中分配比例
分支机构实际应分摊所得税税额	本年实际应纳所得税税额－总机构直接管理项目部预分所得税税额－总机构实际应分摊所得税税额－财政集中实际应分配所得税税额
分支机构分摊比例	该分支机构营业收入 ÷ 各分支机构营业收入之和 ×0.35 ＋该分支机构职工薪酬 ÷ 各分支机构职工薪酬之和 ×0.35 ＋该分支机构资产总额 ÷ 各分支机构资产总额之和 ×0.3
实际应分摊所得税税额	分支机构实际应分摊所得税税额 × 分摊比例

4. 企业政策性搬迁所得税管理

（1）搬迁收入

收入类别	具体内容
搬迁补偿收入	①对被征用资产价值的补偿； ②因搬迁、安置而给予的补偿； ③对停产停业形成的损失而给予的补偿； ④资产搬迁过程中遭到毁损而取得的保险赔款； ⑤其他补偿收入
搬迁资产处置收入	由于搬迁而处置企业各类资产所取得的收入

提示 企业由于搬迁处置存货而取得的收入，应按正常经营活动取得的收入进行所得税处理，不作为企业搬迁收入

（2）搬迁支出

收入类别	具体内容
搬迁费用支出	①安置职工实际发生的费用； ②停工期间支付给职工的工资及福利费； ③临时存放搬迁资产而发生的费用； ④各类资产搬迁安装费用； ⑤其他与搬迁相关的费用
搬迁资产处置支出	①变卖及处置各类资产的净值； ②处置过程中所发生的税费等支出； ③企业由于搬迁而报废的资产

（3）搬迁资产税务处理

资产	税务处理
可继续使用的资产	简单安装或不需要安装即可继续使用的，资产重新投入使用后，净值按尚未折旧或摊销的年限，继续计提折旧或摊销
需要进行大修理的资产	①重新投入使用后，按尚可使用的年限，计提折旧或摊销。 ②资产计税成本＝资产的净值＋大修理支出
土地置换	①换入土地投入使用后，按规定年限摊销。 ②换入土地的计税成本＝被征用土地的净值＋换入土地投入使用前所发生的各项费用支出
资产置换	换入资产计税成本＝被征用资产的净值＋换入资产所支付的税费 •提示 涉及补价，应加上补价款
新购置的资产	按规定计算确定资产的计税成本及折旧或摊销年限。 •提示 企业发生的购置资产支出，不得从搬迁收入中扣除

（4）搬迁所得（损失）税务处理

搬迁所得，可以暂不计入当期应纳税所得额，而在完成搬迁的年度，对搬迁收入和支出进行汇总清算。

搬迁损失可在下列方法中选择其一进行税务处理：

①在搬迁完成年度，一次性作为损失进行扣除；

②自搬迁完成年度起分 3 个年度，均匀在税前扣除。

•提示 上述方法由企业自行选择，但一经选定，不得改变。

企业以前年度发生尚未弥补的亏损的，凡企业由于搬迁停止生产经营无所得的，从搬迁年度次年起，至搬迁完成年度前一年度止，可作为停止生产经营活动年度，从法定亏损结转弥补年限中减除。边搬迁边生产的，其亏损弥补期限应连续计算。

知识点 18 企业清算的所得税处理

1. 清算所得

清算所得＝全部资产可变现价值或交易价格－资产的计税基础－清算费用－相关税费＋债务清偿损益

应纳税所得额＝清算所得－免税收入－不征税收入－亏损弥补

2. 被清算企业的股东分得的剩余资产

可向所有者分配的剩余资产＝全部资产的可变现价值或交易价格－清算费用－职工的工资、社会保险费用和法定补偿金－清算所得税－以前年度欠税等税款－清偿企业债务

股息所得＝（被清算企业累计未分配利润＋被清算企业累计盈余公积）× 股东持有股份比例

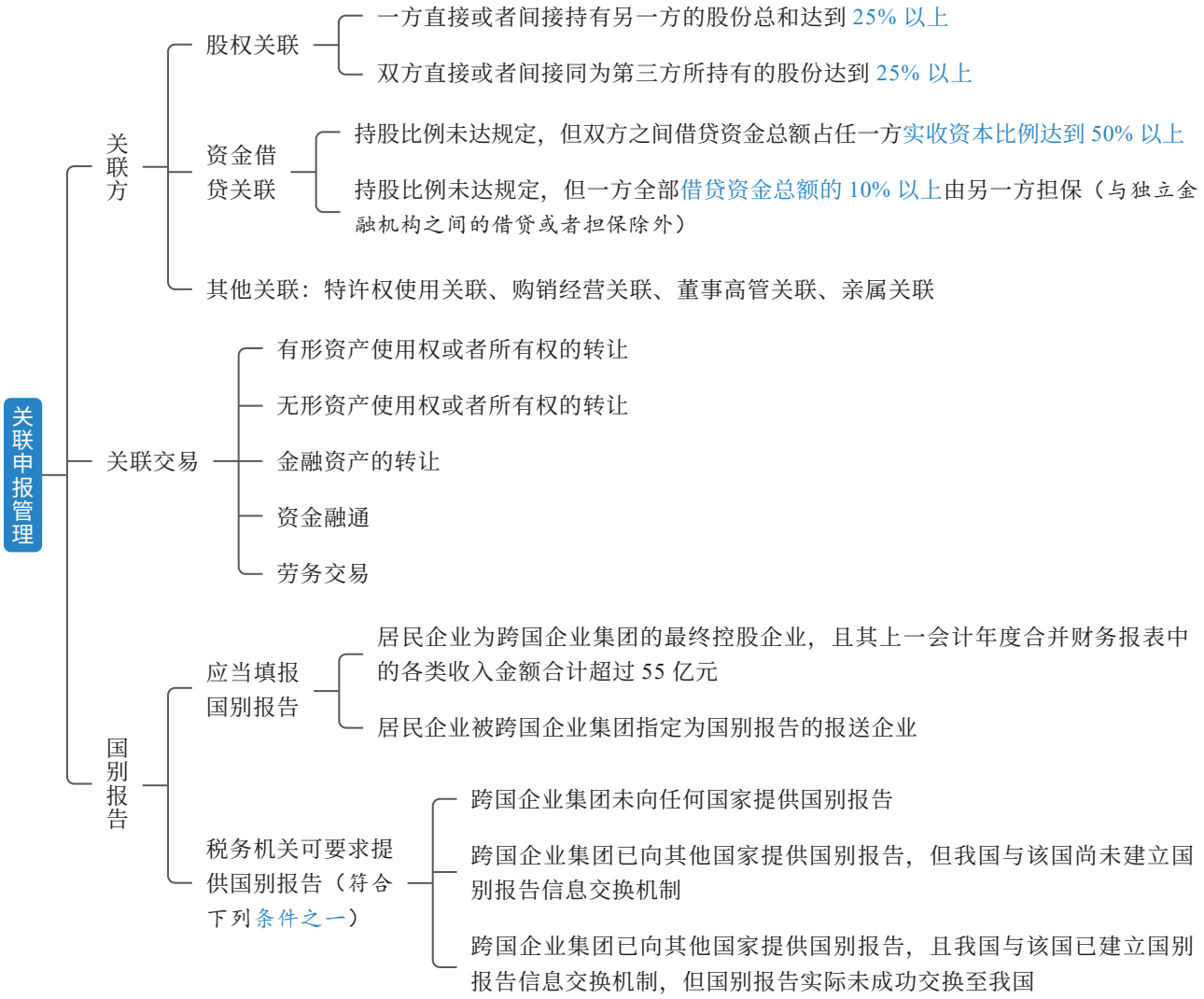
投资转让所得（损失）＝股东分得的剩余资产－股息所得－投资成本

提示 1 股东分得的剩余资产，相当于被清算企业累计未分配利润和累计盈余公积中按该股东所占股份比例计算的部分，应确认为股息所得；剩余资产减除股息所得后的余额，超过或低于股东投资成本的部分，应确认为股东的投资转让所得或损失。

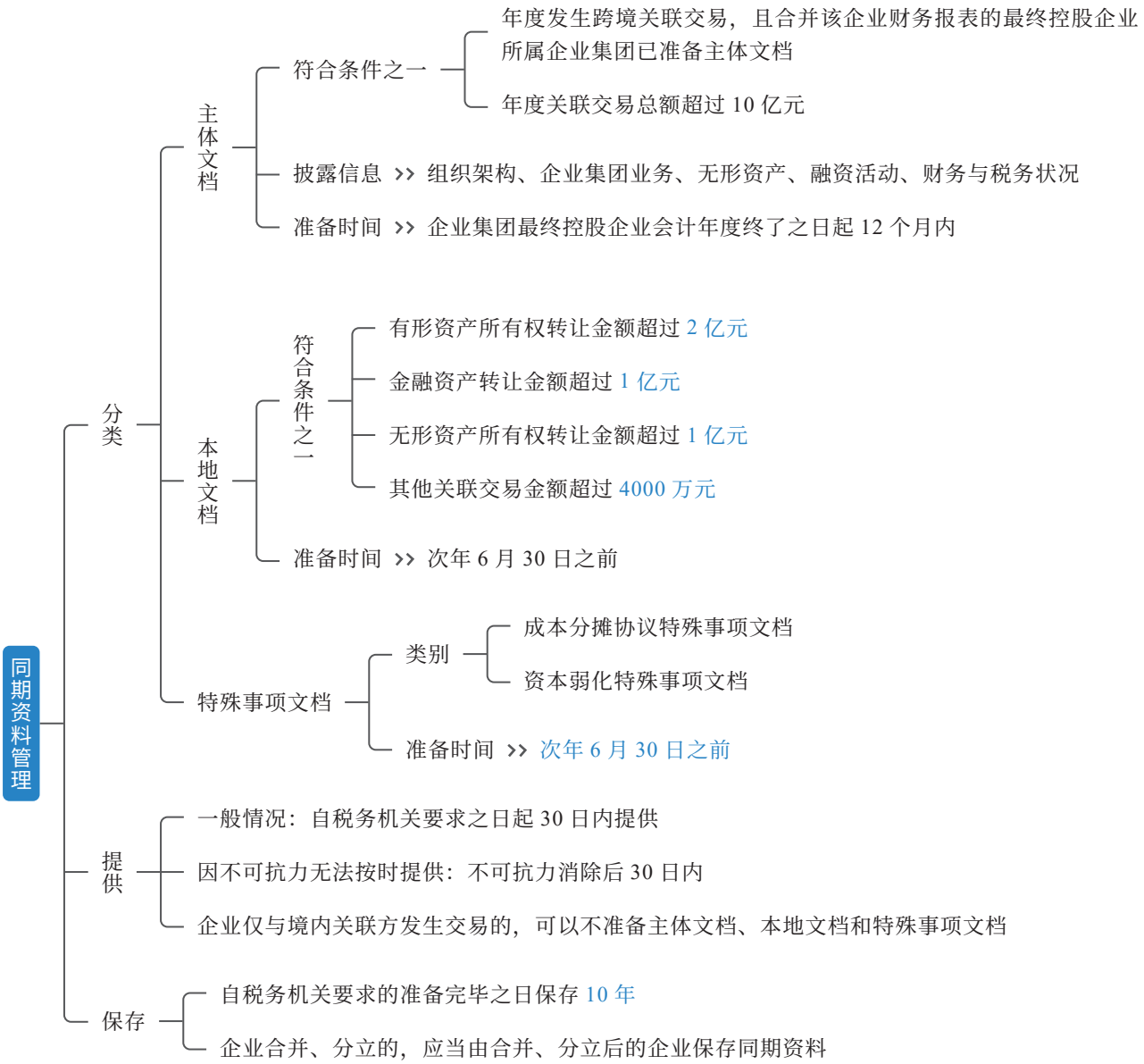
提示 2 被清算企业的股东取得被清算资产的计税基础按可变现价值或实际交易价格确定。

知识点 19 特别纳税调整

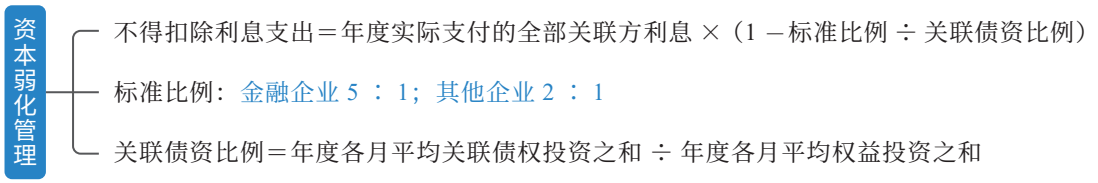
1. 关联申报管理



2. 同期资料管理



3. 资本弱化管理



4. 预约定价安排管理

预约定价安排采用四分位法确定价格或者利润水平，在预约定价安排执行期间，如果企业当年实际经营结果在四分位区间之外，税务机关可以将实际经营结果调整到四分位区间中位值。

5. 特别纳税调整监控管理 —— 转让定价方法

- 转让定价方法
  - 可比非受控价格法 >> 适用于所有类型的关联交易
  - 再销售价格法 >> 公平成交价格＝再销售给非关联方的价格 ×（1 －可比非关联交易毛利率）可比非关联交易毛利率＝可比非关联交易毛利 ÷ 可比非关联交易收入净额
  - 成本加成法 >> 公平成交价格＝关联交易的合理成本 ×（1 ＋可比非关联交易成本加成率）可比非关联交易成本加成率＝可比非关联交易毛利 ÷ 可比非关联交易成本
  - 交易净利润法 >> 息税前利润率、完全成本加成率、资产收益率、贝里比率
  - 利润分割法 >> 一般利润分割法、剩余利润分割法
  - 资产评估方法 >> 成本法、市场法、收益法

第二章　个人所得税

本章平均考核分值约 34 分，属于重点章节，考试中各种题型都可能出现，尤其是单项选择题、多项选择题，综合分析题必考。本章知识点繁多且零散，建议考生以理解为主，注重归纳总结、建立知识体系。

知识点 1 个人所得税纳税人的分类与所得来源地的确定

1. 居民个人和非居民个人的判定标准、纳税义务

分类	判定标准	纳税义务
居民个人	①在中国境内有住所； ②无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计满 183 天	境内和境外所得
非居民个人	①在中国境内无住所又不居住； ②无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计不满 183 天	境内所得

提示

①按照住所和居住时间两个标准，将纳税人划分为居民个人和非居民个人，只要满足任何一个标准，就可以被认定为居民个人。

②在中国境内停留的当天不足 24H 的，不计入居住天数

2. 个人所得税所得来源地的确定

所得类型		所得来源地
因任职、受雇、履约等提供劳务		劳务发生地
转让财产所得	动产	转让行为发生地
	不动产	不动产所在地
	权益性投资资产	被投资企业所在地
利息、股息、红利所得		支付方所在地
财产租赁所得、特许权使用费所得		财产、特许权使用地

知识点 2 个人所得税的征税对象、计征方法及相关规定

1. 个人所得税的征税对象与计征方法

纳税义务人	所得项目		计征方法
居民个人	综合所得	工资、薪金所得	按年计征，按月预扣预缴
		劳务报酬所得	按年计征，按次预扣预缴
		稿酬所得	
		特许权使用费所得	
	经营所得		按年计征，按月或季度预缴
	分类所得	利息、股息、红利所得	按次计征
		财产租赁所得	
		财产转让所得	
		偶然所得	
非居民个人	工资、薪金所得		按月或按次计征
	劳务报酬所得		
	稿酬所得		
	特许权使用费所得		

提示 关于次的具体规定：

①劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得，属于一次性收入的，以取得该项收入为一次；属于同一项目连续性收入的，以一个月内取得的收入为一次；

②财产租赁所得，以一个月内取得的收入为一次；

③利息、股息、红利所得，以支付利息、股息、红利时取得的收入为一次；

④偶然所得，以每次取得该项收入为一次。

2. 综合所得的一般规定

所得项目	具体内容	
工资、薪金所得	①个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得。 ②个人取得以误餐补助名义发放的补助、津贴。 ③退休人员再任职取得的收入。 ④个人因公务用车和通讯制度改革而取得的公务用车、通讯补贴收入（允许扣除一定标准的公务费用）。 ⑤单位超过规定比例和标准为个人缴付“三险一金”的部分。 ⑥单位统一为员工购买符合规定的税收优惠型商业健康保险产品的支出	
	不计入工资、薪金所得的项目	①独生子女补贴。 ②执行公务员工资制度未纳入基本工资总额的补贴、津贴差额和家属成员的副食品补贴。 ③托儿补助费。 ④差旅费津贴、误餐补助

续表

所得项目	具体内容
劳务报酬所得	①个人在广告设计、制作、发布过程中提供名义、形象而取得的所得。 ②不以图书等形式出版、发表的翻译、审稿、书画等取得的所得。 ③对非雇员实行的营销业绩奖励。 ④担任公司董事、监事，且不在公司任职、受雇取得的所得。 ⑤保险营销员、证券经纪人取得的佣金收入。 ⑥个人兼职取得、在校学生因参与勤工俭学活动（包括参与学校组织的勤工俭学活动）而取得的应税所得
稿酬所得	①作者去世后，财产继承人取得的遗作稿酬。 ②出版社的专业作者撰写、编写或翻译的作品，由本社以图书形式出版而取得的稿费收入。 提示 高校教授为某杂志社审稿取得的报酬，应按劳务报酬所得缴纳个人所得税
特许权使用费所得	①作者将自己的文字作品手稿原件或复印件公开拍卖（竞价）取得的所得。 提示 其他形式的拍卖按照转让财产所得征收个人所得税。 ②个人取得特许权的经济赔偿收入。 ③剧本作者从电视剧的制作单位取得的剧本使用费收入

3. 经营所得的一般规定

（1）个体工商户从事生产、经营活动取得的所得。

（2）个人独资企业投资人、合伙企业的个人合伙人来源于境内注册的个人独资企业、合伙企业生产、经营的所得。

（3）从事个体出租车运营的出租车驾驶员取得的收入。

（4）个人依法从事办学、医疗、咨询以及其他有偿服务活动取得的所得。

（5）个人对企业、事业单位承包经营、承租经营以及转包、转租取得的所得。

（6）个人从事彩票代销业务而取得的所得。

提示 个体工商户和从事生产、经营的个人，取得与生产、经营活动无关的其他各项应税所得，应分别按照有关规定计征个人所得税。如对外投资取得的股息所得，应按“利息、股息、红利所得”项目单独计征个人所得税。

4. 分类所得的一般规定

分类所得	具体项目
利息、股息、红利所得	①个人拥有债权、股权而取得的利息、股息、红利所得。 提示 储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 ②个人股东获得企业购买且所有权办理在股东个人名下的车辆、住房等财产，应按利息、股息、红利所得项目计征个人所得税。 ③个人取得量化资产的分红。 提示 对职工个人以股份形式取得的仅作为分红依据，不拥有所有权的企业量化资产，不征收个人所得税
财产租赁所得	①个人出租不动产、机器设备、车船以及其他财产取得的所得。 ②个人取得财产转租收入

续表

分类所得	具体项目
财产转让所得	①个人转让有价证券、股权、合伙企业中的财产份额、不动产、机器设备、车船以及其他财产取得的所得。 ②个人拍卖除文字作品原稿及复印件外的其他财产。 ③个人转让拥有所有权的企业量化资产。 提示 a. 对个人转让境内上市公司股票转让所得暂不征收个人所得税。 b. 2019. 12. 5—2027. 12. 31，对内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得，暂免征收个人所得税。 c. 对香港市场投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所上市A股取得的转让差价所得，暂免征收所得税。 d. 职工个人以股份形式取得的拥有所有权的企业量化资产，暂缓征收个人所得税
偶然所得	①个人得奖、中奖、中彩以及其他偶然性质的所得。 ②个人为单位或他人提供担保获得收入。 ③受赠人因无偿受赠房屋取得的受赠收入。 提示 a. 无偿赠与近亲属、抚养（赡养）人以及通过继承取得房屋产权的，双方当事人不征收个人所得税。 b. 受赠人转让受赠房屋的，按赠与合同上标明的赠与房屋价值减除受赠人支付的相关税费后的余额计征个人所得税。 ④因累积消费达到一定程度获得的额外抽奖所得。 ⑤企业在业务宣传、广告、年会、座谈会等活动中，随机向本单位以外的个人赠送礼品（包括网络红包），个人取得的礼品收入。 提示 企业赠送的具有价格折扣或折让性质的消费券、代金券、抵用券、优惠券等礼品，不属于偶然所得

5. 常考项目辨析

所得类型		计征项目
个人取得广告市场的所得	个人在广告设计、制作、发布过程中提供名义、形象而取得的所得（非任职、受雇）	劳务报酬所得
	个人在广告设计、制作、发布过程中提供其他劳务取得的所得	视其情况，分别按照有关规定征税
	扣缴人的本单位人员在广告设计、制作、发布过程中取得的由本单位支付的所得	工资、薪金所得
出租车驾驶员从事客货营运取得的收入	出租汽车经营单位对出租车驾驶员采取单车承包或承租方式运营（车辆所有权归出租汽车经营单位所有）	工资、薪金所得
	从事个体出租车运营（车辆所有权归驾驶员个人所有）	经营所得
营销业绩奖励（包括实物、有价证券等）	企业和单位对营销业绩突出的雇员的奖励	工资、薪金所得
	企业和单位对营销业绩突出的非雇员的奖励	劳务报酬所得
董事费、监事费	个人担任公司董事、监事，且不在公司任职、受雇的	劳务报酬所得
	个人在公司（包括关联公司）任职、受雇，同时兼任董事、监事的	工资、薪金所得

续表

所得类型		计征项目
发表作品、出版图书所得	任职、受雇于报纸、杂志等单位的记者、编辑等专业人员，因在本单位的报纸、杂志上发表作品取得的所得	工资、薪金所得
	除上述专业人员以外，其他人员在本单位的报纸、杂志上发表作品取得的所得	稿酬所得
以企业资金支付与生产经营无关的消费性支出	个人独资企业、合伙企业的个人投资者以企业资金为本人、家庭成员及其相关人员支付与企业生产经营无关的消费性支出及购买汽车、住房等财产性支出	经营所得
	除上述以外的其他企业的个人投资者，以企业资金为本人、家庭成员及其相关人员支付与企业生产经营无关的消费性支出及购买汽车、住房等财产性支出	利息、股息、红利所得

知识点 3 个人所得税的减免税优惠

1. 免税优惠

类别	具体内容
奖金	①省级人民政府、国务院部委和中国人民解放军军以上单位，以及外国组织、国际组织颁发的科学、教育、技术、文化、卫生、体育、环境保护等方面的奖金； ②个人举报、协查各种违法、犯罪行为而获得的奖金
外籍个人	①外籍个人以非现金形式或实报实销形式取得的住房补贴、伙食补贴、搬迁费、洗衣费； ②外籍个人按合理标准取得的境内、境外出差补贴； ③外籍个人取得的探亲费、语言训练费、子女教育费等，经当地税务机关审核批准为合理的部分。 提示 2019.1.1—2027.12.31，符合居民个人条件的外籍个人，取得上述八项津补贴，可以选择享受免税优惠政策，也可以选择享受个人所得税专项附加扣除，但不得同时享受。一经选择，在一个纳税年度内不得变更
外交	依照我国有关法律规定应予免税的各国驻华使馆、领事馆的外交代表、领事官员和其他人员的所得
彩票中奖	对个人购买彩票，一次中奖收入不超过1万元的。 提示 ①中奖金额超过1万元的，全额征收个人所得税。 ②电脑彩票以同一人在同一期同一游戏中获得的全部奖金为一次中奖收入
津贴补助	①按照国家统一规定发给的补贴、津贴； ②福利费、抚恤金、救济金； ③军人的转业费、复员费、退役金； ④按照国家统一规定发给干部、职工的安家费、退职费、基本养老金或者退休费、离休费、离休生活补助费； ⑤自2022.1.1起，法律援助人员按规定获得的法律援助补贴； ⑥保险赔款； ⑦退役士兵取得的一次性退役金以及地方政府发放的一次性经济补助
利息收入	①国债和国家发行的金融债券利息； ②个人取得的2012年及以后年度发行的地方政府债券利息收入； ③居民个人储蓄存款利息和证券市场个人投资者取得的证券交易结算资金利息

续表

类别	具体内容
社会保险	①居民个人按照国家规定的范围和标准缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险等社会保险费和住房公积金； ②个人实际领（支）取原提存的基本养老保险金、基本医疗保险金、失业保险金和住房公积金； ③生育妇女规定取得的生育津贴、生育医疗费或其他属于生育保险性质的津贴、补贴； ④工伤职工及其近亲属按规定取得的工伤保险待遇
投资所得	①个人投资者转让创新企业境内发行存托凭证（即创新企业CDR）取得的差价所得（2023.9.21—2027.12.31暂免）； ②对境外个人投资者投资经批准对外开放的中国境内原油等货物期货取得的所得（至2027.12.31暂免）
扣缴手续费	个人办理代扣代缴税款手续，按规定取得的扣缴手续费
个人住房	个人转让自用达5年以上，并且是唯一的家庭生活用房取得的所得
破产安置	职工从破产企业取得的一次性安置费收入

2. 减税优惠

项目	具体内容
住房换购	2024.1.1—2027.12.31，对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的纳税人，对其售房时已缴纳个人所得税予以退税优惠； ①新购住房金额≥现住房转让金额的，全部退还； ②新购住房金额＜现住房转让金额的，按比例退还
铁路债券	个人投资者取得铁路债券利息收入减按50%征收
天灾人祸	有下列情形之一的，可以减征个人所得税，具体幅度和期限，由省、自治区、直辖市人民政府规定，并报同级人民代表大会常务委员会备案： ①残疾、孤老人员和烈属的所得； ②因自然灾害遭受重大损失的
科技成果转化	科技成果转化个人取得的现金奖励减按50%计入当月工资、薪金所得
远洋船员工资、薪金	一个纳税年度内在船航行时间累计满183天的远洋船员，取得的工资、薪金收入减按50%计算缴纳个人所得税。 提示 可以选择在当年预扣预缴税款或汇算清缴时享受上述优惠政策

知识点4 居民个人综合所得的计税方法

1. 预扣预缴税款计算方法

（1）工资、薪金所得预扣预缴

扣缴义务人支付工资、薪金所得时，应当按照累计预扣法计算预扣税款，并按月办理全员全额扣缴申报。

本期应预扣预缴税额＝（累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率－速算扣除数）－累计减免税额－累计已预扣预缴税额

累计预扣预缴应纳税所得额＝累计收入－累计免税收入－累计减除费用－累计专项扣除－累计专项附加扣除－累计依法确定的其他扣除

提示 适用税率：综合所得税率表（七级超额累进预扣率）。

（2）劳务报酬、特许权使用费、稿酬所得预扣预缴

项目	预扣预缴应纳税所得额的计算		适用税率
	每次收入≤ 4000 元	每次收入＞ 4000 元	
劳务报酬所得	每次收入－ 800	每次收入 ×（1 － 20%）	三级超额累进预扣率
特许权使用费所得			20%
稿酬所得	（每次收入－ 800）×70%	每次收入 ×（1 － 20%）×70%	
提示 劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得预扣预缴：不可以享受专项附加扣除			

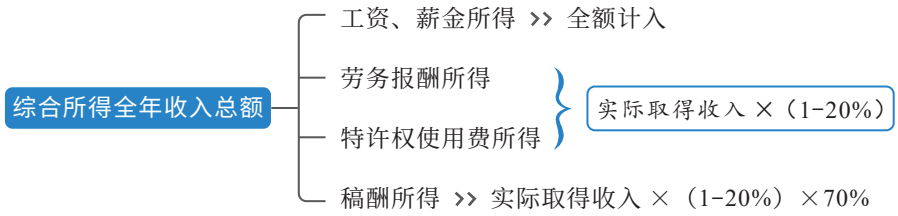
（3）预扣预缴方法的其他规定

类型	税务处理
年度中间首次取得工资、薪金	按照 5000 元 / 月乘以纳税人当年截至本月月份数计算累计减除费用
居民个人上一完整纳税年度全年工资、薪金收入≤ 6 万元（每月均在同一单位预扣预缴）	累计减除费用自 1 月份起直接按照全年 6 万元计算扣除。 提示 在纳税人累计收入≤ 6 万元的月份，暂不预扣预缴个人所得税；在其累计收入＞ 6 万元的当月及年内后续月份，再预扣预缴个人所得税
学生因实习取得劳务报酬	按照规定的累计预扣法计算并预扣预缴税款

2. 综合所得汇算清缴应纳税额的计算

综合所得应纳税额＝（综合所得全年收入总额－减除费用 60000 元－专项扣除－专项附加扣除－依法确定的其他扣除－允许税前扣除的公益性捐赠）× 适用税率－速算扣除数

（1）综合所得全年收入总额的确定

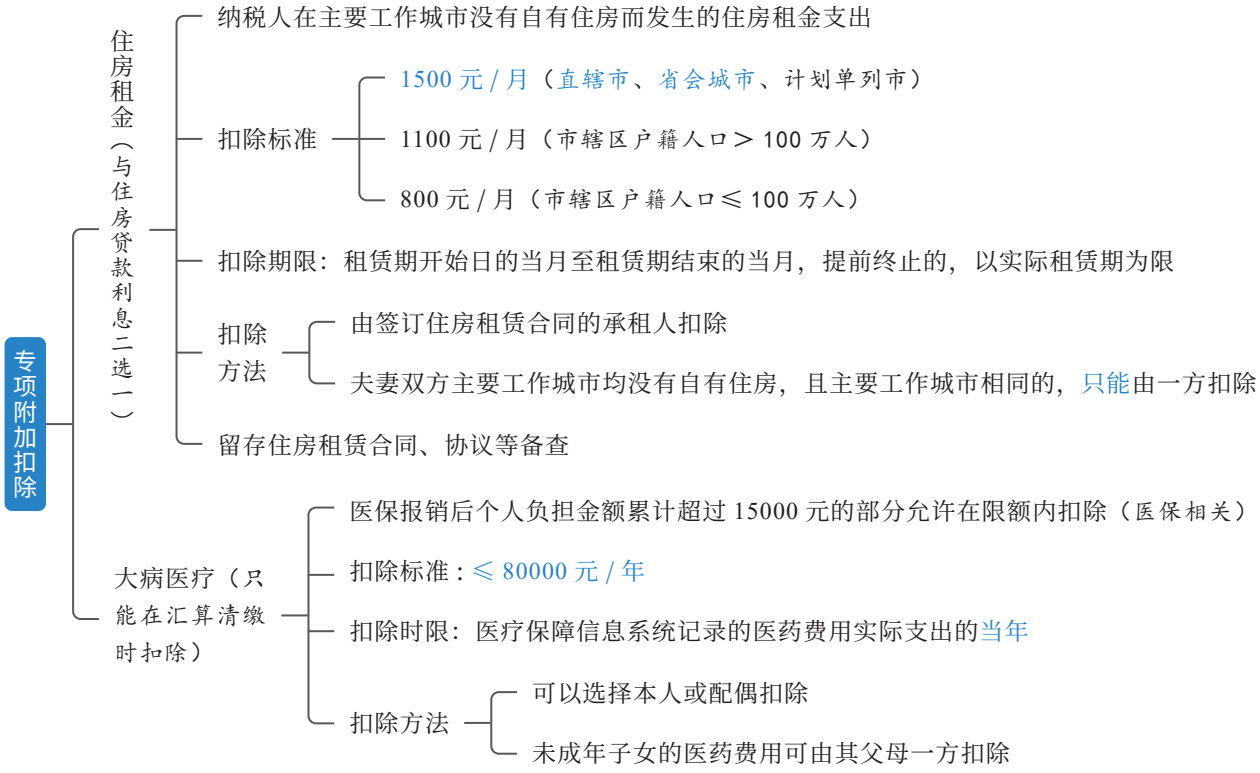


（2）专项扣除

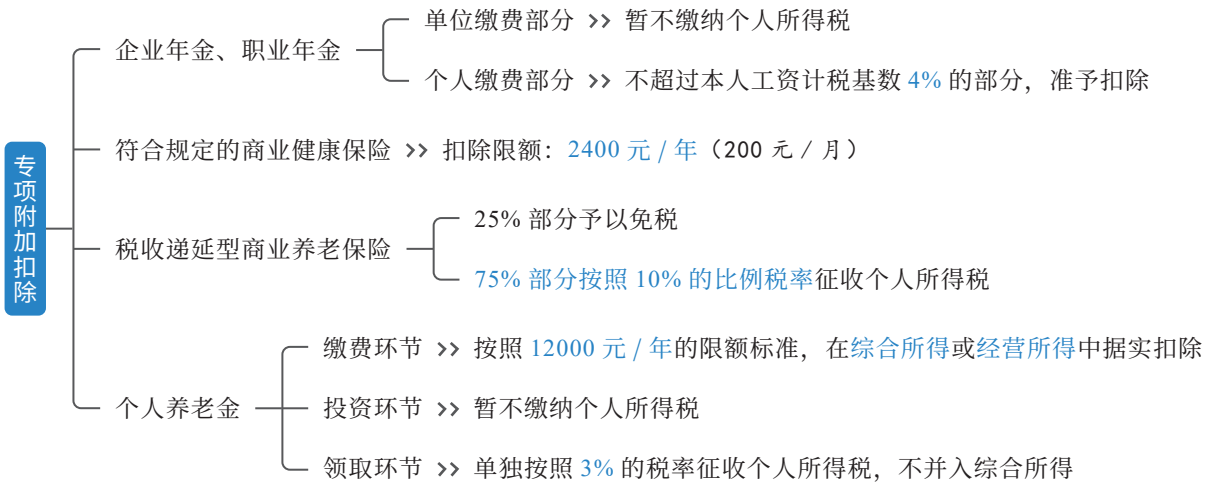
三险一金：基本养老保险、基本医疗保险、失业保险等社会保险费和住房公积金。

（3）专项附加扣除


专项附加扣除
3 岁以下婴幼儿照护
婴幼儿出生的当月至年满 3 周岁的前一个月
定额扣除：每个婴幼儿 2000 元 / 月
扣除方法：父母一方 100% 扣除或双方分别扣 50%，扣除方式一个纳税年度内不得变更
子女教育
学前教育至博士研究生教育
学前教育 >> 满 3 周岁当月至小学入学前一月
学历教育 >> 小学入学的当月至教育结束的当月
定额扣除：每个子女 2000 元 / 月
扣除方法：父母一方 100% 扣除或双方分别扣 50%，扣除方式一个纳税年度内不得变更
境外接受教育的，留存境外学校录取通知书、留学签证等相关教育的证明资料备查
赡养老人
赡养一位及以上年满 60 周岁的父母，或赡养子女均已去世的年满 60 周岁的祖父母、外祖父母
定额扣除
纳税人为独生子女：3000 元 / 月
纳税人为非独生子女
每个子女扣除≤ 1500 元 / 月
赡养人均摊或约定分摊或被赡养人指定分摊，一个纳税年度内不得变更
约定或指定分摊必须签订书面协议，指定分摊优于约定分摊
扣除期限：被赡养人年满 60 周岁的当月至赡养义务终止的年末
继续教育
接受学历（学位）继续教育
定额扣除：400 元 / 月
扣除期限：不得超过 48 个月（4 年）
接受本科及以下学历（学位）继续教育，可以选择本人或父母扣除
接受技能人员、专业技术人员职业资格继续教育
定额扣除：3600 元 / 年
扣除期限：取得证书的当年
只能由本人扣除
住房贷款利息
本人或配偶单独或共同购买境内住房，发生的首套住房贷款利息支出
定额扣除：1000 元 / 月
扣除期限：在实际发生贷款利息期间内扣除，最长不得超过 240 个月（20 年）
扣除方法
夫妻双方选择其中一方扣除，扣除方式一个纳税年度内不得变更
婚前分别购买住房的 >> 婚后可选择其中一套 100% 扣除或两人分别就各自住房按 50% 扣除
留存住房贷款合同、贷款还款支出凭证备查



（4）依法确定的其他扣除



（5）公益慈善事业捐赠的扣除

项目	具体规定	
捐赠途径	通过境内的公益性社会组织、县级以上人民政府及其部门等国家机关	
捐赠对象	向教育、扶贫、济困等公益慈善事业的捐赠	
捐赠支出金额的确定	货币性资产	实际捐赠金额
	股权、房产	股权、房产的原值
	其他非货币性资产	市场价格
捐赠扣除比例	限额扣除	应纳税所得额的 30%
	据实扣除	①对特定事业的捐赠：红十字事业，公益性青少年活动场所，福利性、非营利性老年服务机构，农村义务教育、教育事业，向地震灾区的捐赠； ②对特定组织的捐赠：中国医药卫生事业发展基金会、中华健康快车基金会、宋庆龄基金会、中国老龄事业发展基金会、中国教育发展基金会等

续表

项目	具体规定	
扣除顺序	综合所得	①取得工资、薪金所得的，可以选择在预扣预缴时扣除，也可以选择在年度汇算清缴时扣除； ②取得劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得的，预扣预缴时不得扣除，统一在汇算清缴时扣除
	经营所得	可以选择在预缴税款时扣除，也可以选择在汇算清缴时扣除。 提示 经营所得采取核定征收方式的，不得扣除公益捐赠支出
	分类所得	在捐赠当月取得的分类所得中扣除；当月分类所得中应扣未扣的可以追补扣除。追补扣除的，应在捐赠之日起 90 日内进行。 提示 居民个人取得单独计税的全年一次性奖金、股权激励等所得，公益捐赠支出扣除比照分类所得

知识点 5 非居民个人四项所得的计税方法

1. 一般规定

项目	应纳税所得额	适用税率
工资、薪金所得	每月收入－5000 元	月度税率表
劳务报酬所得	每次收入 ×（1 － 20%）	
特许权使用费所得		
稿酬所得	每次收入 ×（1 － 20%）×70%	

提示 非居民个人四项所得不适用综合所得，不办理汇算清缴

2. 无住所个人工资、薪金所得收入额的确定

身份		累计境内居住天数	境内所得		境外所得	
			境内支付	境外支付	境内支付	境外支付
非高管	非居民个人	≤ 90 天	境内、外总工资 × 境内支付占比 × 境内工作天数占比 提示 在境内停留当天不足 24 小时，境内工作天数按半天计算	免税	不在我国纳税	
		90 天～ 183 天	境内、外总工资 × 境内工作天数占比			
	居民个人	满 183 天，连续＜ 6 年	境内、外总工资 ×（1 －境外支付占比 × 境外工作天数占比）			免税
		满 183 天，连续≥ 6 年	境内、外工资总额			
高管	非居民个人	≤ 90 天	境内、外总工资 × 境内支付占比	免税	在我国纳税	不在我国纳税
		90 天～ 183 天	境内、外总工资 ×（1 －境外支付占比 × 境外工作天数占比）			
	居民个人	满 183 天，连续＜ 6 年				免税
		满 183 天，连续≥ 6 年	境内、外工资总额			

续表

身份	累计境内居住天数	境内所得		境外所得	
		境内支付	境外支付	境内支付	境外支付

提示 在中国境内居住累计满 183 天的任一年度中有一次离境超过 30 天的，其在中国境内居住累计满 183 天的年度的连续年限重新起算

3. 非居民个人取得股权激励所得的计税方法

当月股权激励所得应纳税额＝[（本公历年度内股权激励所得合计额 ÷6）× 适用税率－速算扣除数]×6 －本公历年度内股权激励所得已纳税额

提示 非居民个人一个月内取得股权激励所得，不与当月其他工资、薪金合并，按 6 个月分摊计税，适用月度税率表。

知识点 6 经营所得的计税方法

1. 一般规定

项目	具体内容
计算公式	应纳税额＝应纳税所得额 × 适用税率－速算扣除数
适用税率	五级超额累进税率表（经营所得税率表）
应纳税所得额	①应纳税所得额＝全年收入总额－成本、费用、税金、损失及其他支出－允许弥补的以前年度亏损 ②取得经营所得的个人，没有综合所得的，计算其每一纳税年度的应纳税所得额时，应当减除费用 60000 元、专项扣除、专项附加扣除以及依法确定的其他扣除。专项附加扣除只能在办理汇算清缴时减除。 提示 同时取得综合所得和经营所得的纳税人，可以选择在综合所得或经营所得中申报减除费用 60000 元、专项扣除、专项附加扣除以及依法确定的其他扣除，但不得重复申报减除

2. 个体工商户的计税方法

（1）经营所得中承包、承租经营所得的税务处理

类型	税务处理
承包、承租后市场主体变更为个体工商户	按照经营所得缴纳个人所得税
承包、承租后市场主体未发生变更，仍为企业	按以下步骤进行纳税： ①按规定缴纳企业所得税； ②承包、承租个人对企业经营成果拥有所有权，按经营所得缴纳个人所得税；企业经营成果不拥有所有权，仅按合同取得一定所得的，其所得按工资、薪金所得缴纳个人所得税

（2）不得税前扣除的支出

①个人所得税税款；

②税收滞纳金；

③罚金、罚款和被没收财物的损失；

④不符合扣除规定的捐赠支出；

⑤与生产经营无关的非广告性质赞助支出；

⑥用于个人和家庭的支出；

⑦与取得生产经营收入无关的其他支出；

⑧个体工商户代其从业人员或者他人负担的税款。

（3）个体工商户的扣除标准

项目		扣除标准
合理的工资、薪金	支付给从业人员	准予扣除
	支付给业主	不得税前扣除
五险一金	为从业人员缴纳	准予扣除
	为业主缴纳	
补充养老保险费、补充医疗保险费	为从业人员缴纳	分别为工资总额5%标准内的部分据实扣除；超过部分，不得扣除
	为业主缴纳	以当地（地市级）上年度社会平均工资的3倍为计算基数，分别在不超过该计算基数5%标准内的部分据实扣除；超过部分，不得扣除
商业人身保险	为特殊工种从业人员支付	准予扣除
	其他情形	不得扣除
财产保险		准予扣除
合理的不需要资本化的借款费用		准予扣除
利息支出	向金融企业借款	准予扣除
	向非金融企业、个人借款	不超过按照金融企业同期同类贷款利率计算的数额的部分，准予扣除
工会经费		工资、薪金总额的2%
职工福利费支出		工资、薪金总额的14%
职工教育经费		工资、薪金总额的2.5% •提示 企业所得税职工教育经费扣除比例为8%
业务招待费		限额1：当年营业收入×5‰ 限额2：实际发生额×60% 准予扣除额＝min（限额1，限额2）
广告费和业务宣传费		不超过当年销售（营业）收入15%的部分，可以据实扣除；超过部分，准予结转扣除
研发费		①研究开发新产品、新技术、新工艺所发生的开发费用，以及研究开发新产品、新技术而购置单台价值在10万元以下的测试仪器和试验性装置的购置费，准予直接扣除； ②单台价值在10万元以上（含10万元）的测试仪器和试验性装置，按固定资产管理，不得在当期直接扣除
生产经营与个人、家庭生活混用难以分清的费用		40%视为与生产经营有关费用，准予扣除。 •提示 个人独资企业和合伙企业投资者生活费用与企业生产经营费用混合在一起难以划分的，全部视为生活费用，不得税前扣除

续表

项目	扣除标准
合理的劳动保护支出	准予扣除
符合条件的公益事业的捐赠	不超过其应纳税所得额 30% 的部分限额扣除，或者符合规定标准时全额扣除。 提示 个体工商户直接对受益人的捐赠不得在税前扣除，另有规定除外
摊位费、行政性收费、协会会费	据实扣除
提示 个体工商户业主本人向当地工会组织缴纳的工会经费、实际发生的职工福利费支出、职工教育经费支出，以当地（地级市）上年度社会平均工资的 3 倍为计算基数，在规定比例内据实扣除	

（4）个体工商户经营所得的减免税优惠

2023.1.1—2027.12.31，个体工商户年应纳税所得额≤ 200 万元的部分，在现行其他个人所得税优惠政策基础上，减半征收个人所得税。

具体减免税额的计算公式为：

减免税额＝（个体工商户经营所得应纳税所得额不超过 200 万元部分的应纳税额－其他政策减免税额 × 个体工商户经营所得应纳税所得额不超过 200 万元部分 ÷ 经营所得应纳税所得额）×（1 － 50%）

提示 个体工商户不区分征收方式，均可享受上述优惠政策。

（5）个体工商户有两处或两处以上经营机构的，选择并固定向其中一处经营机构所在地的主管税务机关申报缴纳个人所得税。

3. 个人独资企业和合伙企业投资者的计税方法

（1）查账征收

项目	具体内容
应纳税所得额的确定	应纳税所得额＝该年度收入总额－成本、费用及损失 提示 ①合伙企业的合伙人：以合伙企业的生产经营所得（包括分配给合伙人的所得和企业当年留存的所得）按照比例分配后的金额为应纳税所得额，分配比例的确定顺序依次为：协议 → 协商 → 实缴出资 → 平均。 ②投资者兴办两个或两个以上独资企业的，年度终了时，应汇总从所有企业取得的应纳税所得额，据此确定适用税率计算纳税
扣除项目	①投资者的工资不得在税前扣除； ②实际支付给从业人员的合理的工资、薪金支出，允许在税前据实扣除； ③企业计提的各种准备金不得扣除； ④个人独资企业和合伙企业投资者生活费用与企业生产经营费用混用难以划分的，全部视为生活费用，不得税前扣除
亏损弥补	①亏损可以结转 5 年弥补； ②投资者兴办两个及以上企业的，企业的年度经营亏损不得跨企业弥补； ③查账征收时形成的未弥补亏损，核定征收后不得再继续弥补

（2）核定征收

项目	具体内容
核定征收方式	包括定额征收、核定应税所得率征收以及其他合理的征收方式。实行核定应税所得率征收方式的，计算公式如下： 应纳税所得额＝收入总额 × 应税所得率 应纳税所得额＝成本费用支出额 ÷（1 －应税所得率）× 应税所得率 提示 实行核定征税的投资者，不能享受个人所得税的优惠政策
不得核定征收的情形	持有股权、股票、合伙企业财产份额等权益性投资的个人独资企业、合伙企业
亏损弥补	实行查账征税方式的个人独资企业和合伙企业改为核定征税方式后，在查账征税方式下认定的年度经营亏损未弥补完的部分，不得再继续弥补

（3）对外投资分回的利息或者股息、红利的税务处理

①个人独资企业对外投资分回的利息或者股息、红利，不并入企业的收入，而应单独作为投资者个人取得的利息、股息、红利所得计算纳税。

②以合伙企业名义对外投资分回利息或者股息、红利的，应按比例确定各个投资者的利息、股息、红利所得，分别按利息、股息、红利所得计算纳税。

知识点 7 分类所得的计税方法

分类所得	计税方法	
利息、股息、红利所得	应纳税额＝应纳税所得额（每次收入额）×20% 提示 不得从收入额中扣除任何费用	
财产租赁所得	每次（月）收入≤ 4000 元	应纳税额＝［每次（月）收入额－准予扣除项目－修缮费用－ 800 元］×20%
	每次（月）收入＞ 4000 元	应纳税额＝［每次（月）收入额－准予扣除项目－修缮费用］×（1 － 20%）×20%
	扣除顺序： ①财产租赁过程中缴纳的税费。 ②向出租方支付的租金。 ③由纳税人负担的租赁财产实际开支的修缮费用，扣除限额 800 元 / 月。 提示 一次扣除不完的，准予在下一次继续扣除，直到扣完为止。 ④税法规定的减除标准	
	个人按市场价格出租的居民住房取得的所得，减按 10% 的税率征收个人所得税	

续表

分类所得	计税方法
财产转让所得	应纳税额＝（每次收入额－财产原值－合理费用）×20%
	①财产原值的确定： a. 有价证券：买入价以及买入时按照规定交纳的有关费用。 提示 个人多次取得同一被投资企业股权，转让部分股权时，采用加权平均法确定其股权原值。 b. 建筑物：建造费或者购进价格以及其他有关税费。 c. 土地使用权：取得土地使用权所支付的金额、开发土地的费用以及其他有关费用。 d. 机器设备、车船：购进价格、运输费、安装费，以及其他有关费用。 ②个人转让股权符合下列情形之一的，税务机关可以核定股权转让收入： a. 转让收入明显偏低且无正当理由的。 b. 未按照规定期限办理纳税申报，经税务机关责令限期申报，逾期仍不申报的。 c. 无法提供或拒不提供股权转让收入的有关资料。 ③核定股权转让收入的方法（按顺序依次核定）： 净资产核定法→类比法→其他合理方法 ④个人转让债券及处置债权： a. 转让债券，采用加权平均法确定其应予减除的财产原值和合理费用。 b. 处置债权，个人取得打包债权，但只处置部分债权的，每次处置所得作为一次财产转让所得征税；所处置的债权成本费用（即财产原值），按当次处置的债权账面价值占打包债权总账面价值的比例确定扣除。 提示 当次处置债权成本费用＝个人购置打包债权实际支出 × 当次处置债权账面价值 ÷ 打包债权账面价值
偶然所得	应纳税额＝每次收入额 ×20% 提示 不得从收入额中扣除任何费用

知识点 8 特殊情形下个人所得税的计税方法

情形	计税方法	适用税率
居民个人全年一次性奖金	①全年一次性奖金金额 ÷12，查找适用税率及速算扣除数。 ②应纳税额＝全年一次性奖金金额 × 适用税率－速算扣除数 提示 2027. 12. 31 前，居民个人取得全年一次性奖金，可以选择不并入当年综合所得计算纳税	月度税率表

续表

情形	计税方法		适用税率
股票期权	无等待期	①授予时：授予日股票期权的市场价格，按工资、薪金所得计算纳税。 ②到期行权时：不再纳税。 ③行权前转让：属于财产转让所得，依法征免。 提示 个人转让境内上市公司股票，暂不征税	综合所得税率表
	有等待期	①授予时：一般不作处理。 ②到期行权时：实际购买价低于购买日公平市场价的差额，按工资、薪金所得计算纳税。 应纳税所得额＝（行权时股票的每股市价－每股施权价）×股票数量 ③行权前转让：以转让净所得，按工资、薪金所得计算纳税。 提示 一个纳税年度内取得两次以上（含）股权激励的，应合并按上述规定计算纳税	
限制性股票	①授予时：一般不作处理。 ②解禁时：按工资、薪金所得计算纳税。 提示 上市公司授予的股票期权、限制性股票、股权奖励符合条件的经备案，个人可自解禁或取得之日起，在不超过36个月的期限内缴纳个人所得税		综合所得税率表
股票增值权	兑现时，按工资、薪金所得计算纳税。 应纳税所得额＝（行权日股票价格－授予日股票价格）×行权股票份数		综合所得税率表
单位低价向职工出售住房	①差价收入＝房屋的购置或建造成本价格－实际支付的购房价款 ②差价收入÷12；查找适用税率及速算扣除数。 ③应纳税额＝差价收入×适用税率－速算扣除数 提示 不并入当年综合所得		月度税率表
提前退休一次性补偿收入	应纳税额＝{[（一次性补贴收入÷办理提前退休手续至法定退休年龄的实际年度数）－费用扣除标准]×适用税率－速算扣除数}×办理提前退休手续至法定退休年龄的实际年度数 提示 不并入当年综合所得		综合所得税率表
内部退养	第1步：（一次性补贴收入÷办理内部退养手续至法定退休年龄间的月数＋当月工资－5000），按其结果查找月度税率表，确定税率1和速算扣除数1 第2步：（当月工资－5000），按其结果查找月度税率表，确定税率2和速算扣除数2 第3步：应纳税额＝[（一次性补贴收入＋当月工资－5000）×适用税率1－速算扣除数1]－[（当月工资－5000）×适用税率2－速算扣除数2]		月度税率表
解除劳动关系一次性补偿收入	①一次性补偿收入≤当地上年职工平均工资3倍数额的部分，免征个人所得税。 ②超过3倍数额的部分，计算缴纳个人所得税。 提示 不并入当年综合所得		综合所得税率表

续表

情形	计税方法		适用税率
上市公司股息、红利差别化的个人所得税政策	①持股期限超过 1 年，暂免征收个人所得税。 ②持股期限≤ 1 个月，全额计入应纳税所得额。 ③持股期限在 1 个月以上至 1 年（含）的，暂减按 50% 计入应纳税所得额。 •提示 个人转让持有全国中小企业股份转让系统挂牌公司的股票，差别化纳税政策同上		20%
个人终止投资经营收回款项	①按财产转让所得项目征税。 ②应纳税所得额＝个人取得的股权转让收入、违约金、补偿金、赔偿金及以其他名目收回款项合计数－原实际出资额及相关税费		20%
个人转让上市公司限售股	①按财产转让所得项目征税。 应纳税所得额＝限售股转让收入－（限售股原值＋合理税费） ②无法准确计算全部限售股成本原值的，以实际转让收入的 15% 作为限售股成本原值和合理税费		20%
个人取得转增股本	上市公司	按利息、股息、红利所得项目征税，适用差别化政策。 •提示 股份制企业用资本公积（股票发行溢价）转增股本，不征收个人所得税	20%
	非上市公司	①按利息、股息、红利所得项目征税。 ②中小高新技术企业：5 年内（含）递延纳税。 •提示 转让股权并取得现金收入的，该现金收入应优先用于缴纳尚未缴清的税款	
个人转让非货币性资产投资	①按财产转让所得项目征税。 ②一次性缴税有困难的，可合理确定 5 年内（含）分期缴纳。 •提示 个人对技术成果投资入股，入股当期可暂不纳税，递延至转让股权时纳税		20%
个人转让住房的具体规定	①按财产转让所得项目征税。 应纳税所得额＝转让收入－房屋原值－合理费用－转让住房缴纳的税金 •提示 a. 转让收入不含增值税。 b. 常见的扣除费用：装修费用（公有住房、经济适用房最高扣除限额为房屋原值的 15%，商品房及其他住房最高扣除限额为房屋原值的 10%；合同注明房价中含装修费的，不得重复扣除）、住房贷款利息、手续费、公证费。 c. 转让住房缴纳的税金，指纳税人在转让住房时实际缴纳的城市维护建设税、教育费附加、土地增值税、印花税等。 ②对个人转让自用 5 年以上，并且是家庭唯一生活用房取得的所得，免征个人所得税（转让离婚析产房屋同样适用）。 ③个人因离婚办理房屋产权过户手续，不征税		20%
个人取得拍卖收入	个人拍卖除文字作品原稿及复印件外的其他财产，应以其转让收入额减除财产原值和合理费用后的余额为应纳税所得额，按财产转让所得项目征税		20%
	不能提供合法、完整、准确的财产原值凭证，不能正确计算财产原值的，按转让收入额全额计算纳税		3%
	经文物部门认定是海外回流文物的，按转让收入额全额计算纳税		2%

续表

情形	计税方法	适用税率
保险营销员、证券经纪人佣金收入	①属于劳务报酬所得，按累计预扣法计算并预扣税款。 ②计算方法： 收入额＝不含税收入 ×（1 － 20%） 展业成本＝收入额 ×25% 应纳税额＝（收入额－展业成本－附加税费－ 60000 －专项扣除－专项附加扣除）× 适用税率－速算扣除数 提示 并入当年综合所得	综合所得税率表
律师事务所从业人员	①律师事务所支付给雇员的所得，按工资、薪金所得项目征收个人所得税。 ②雇员律师与事务所对收入进行分成且事务所不负担律师办理案件支出费用的，按规定扣除办理案件支出的费用后，余额与律师事务所发给的工资合并，按工资、薪金所得项目征收个人所得税。 ③兼职律师从律师事务所取得工资、薪金性质的所得，以收入全额（取得分成收入的为扣除办理案件支出费用后的余额）计算扣缴个人所得税	综合所得税率表
	律师以个人名义再聘请其他人员为其工作而支付的报酬，应由该律师按劳务报酬所得代扣代缴	预扣预缴：三级超额累进预扣率 汇算清缴：综合所得税率表
有限合伙制创业投资企业	①法人合伙人按投资额的 70% 抵扣从合伙创投企业分得的经营所得，当年不足抵扣的，可结转抵扣。 ②个人合伙人按投资额的 70% 抵扣从合伙创投企业分得的经营所得，当年不足抵扣的，可结转抵扣	经营所得税率表
天使投资人个人	按投资额的 70% 抵扣转让该初创科技型企业股权取得的应纳税所得额，当年不足抵扣的，可从以后取得转让该初创科技型企业股权的应纳税所得额中结转抵扣。 提示 投资多个初创科技型企业的，对其中办理注销清算企业，尚未抵扣完的，可自注销清算之日起 36 个月内抵扣天使投资个人转让其他初创科技型企业股权取得的应纳税所得额	经营所得税率表

知识点 9 境外所得已纳税款的扣除

1. 抵免原则

项目	具体内容
可抵免的境外所得税税额	应当缴纳且实际缴纳的所得税税额
抵免限额	来源于一国（地区）所得的抵免限额：来源于中国境外一个国家（地区）的综合所得抵免限额、经营所得抵免限额、其他分类所得抵免限额之和
实际抵免额	①境外实际缴纳税额＜抵免限额，以实际缴纳税额作为实际抵免额 ②境外实际缴纳税额≥抵免限额，以抵免限额作为当年实际抵免额，超过部分可以在以后 5 个纳税年度内结转抵免

2. 抵免限额的计算

居民个人境外所得	计算方法
综合所得	来源于某国综合所得的抵免限额＝境内外合并综合所得应纳税额 × 来源于该国的综合所得收入额 ÷ 境内外综合所得收入额合计
经营所得	来源于某国经营所得的抵免限额＝境内外合并经营所得应纳税额 × 来源于该国的经营所得应纳税所得额 ÷ 境内外经营所得应纳税所得额合计
分类所得	来源于某国其他分类所得的抵免限额＝该国的其他分类所得（按照我国个人所得税法规定）单独计算的应纳税额

3. 不得抵免的境外已纳所得税税额

（1）按照境外所得税法律属于错缴或错征的境外所得税税额；

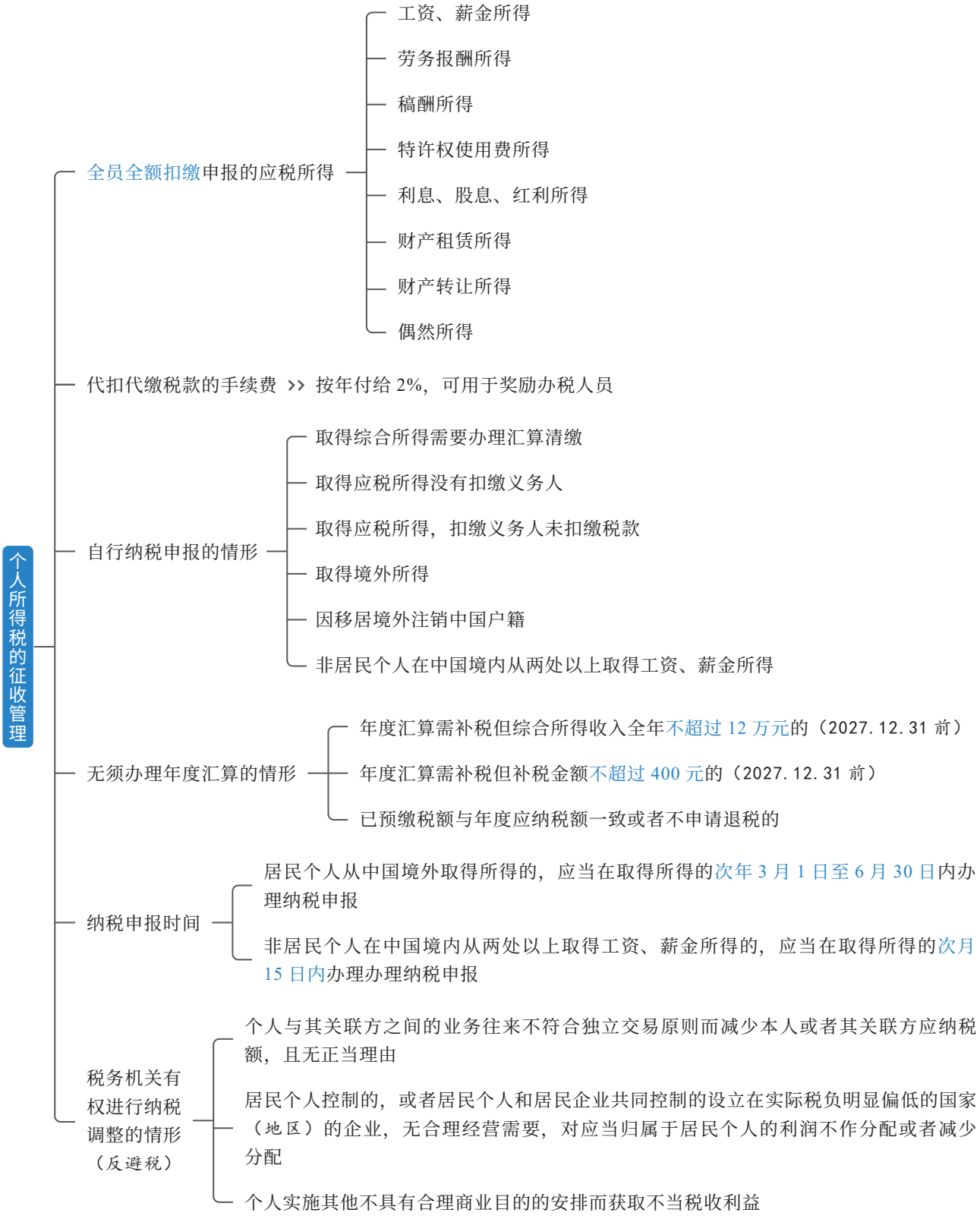
（2）按照税收协定规定不应征收的境外所得税税额；

（3）因少缴或迟缴境外所得税而追加的利息、滞纳金或罚款；

（4）境外所得税纳税人或者其利害关系人从境外征税主体得到实际返还或补偿的境外所得税税款；

（5）按照我国法律法规规定，已经免税的境外所得负担的境外所得税税款。

知识点 10 个人所得税的征收管理



第三章　国际税收

本章平均考核分值约 14 分，属于次重点章节，主要考核单项选择题、多项选择题和计算题。本章内容较为抽象、语言晦涩难懂，且国际税收抵免的计算有一定难度，建议考生重视原理理解，在吃透原理的基础上适当记忆，并加强题目练习。

知识点 1 税收管辖权

1. 税收管辖权的分类

原则	分类
属地原则	地域管辖权（收入来源地管辖权）
属人原则	居民管辖权（大多数国家采用）
	公民管辖权

提示 国际重复征税问题产生的主要原因为税收管辖权的重叠

2. 约束居民管辖权的标准

纳税人身份	判定标准
自然人居民	①法律标准（意愿标准）； ②住所标准（户籍标准）； ③停留时间标准
法人居民	①注册地标准； ②实际管理和控制中心所在地标准； ③总机构所在地标准； ④控股权标准

3. 约束收入来源地管辖权的标准

（1）经营所得来源地确定

判定标准	具体内容
常设机构标准	①非居民的经营活动是通过在本国设立的营业机构或固定场所实施，并由此获得经营所得，则判定该笔营业所得来自本国。 ②常设机构标准是各国普遍接受的判定经营所得来源地的标准。 ③常设机构的利润确定，可以分为利润范围的确定和利润计算两个方面： a. 利润范围的确定一般采用归属法和引力法； b. 利润的计算通常采用分配法和核定法
交易地点标准	包括但不限于：合同的签约地，货物的生产地、交付地，货款的支付地等

（2）其他所得来源地确定

所得类型		判定标准	
劳务所得	独立劳务（劳务报酬）	①固定基地标准；②停留期间标准；③所得支付者标准	
	非独立劳务（工资、薪金）	①停留期间标准；②所得支付者标准	
	其他劳务	①董事费：所得支付地； ②跨国从事演出、表演或参加比赛的演员、艺术家和运动员：活动所在国	
投资所得		①权利提供地标准； ②权利使用地标准； ③双方分享征税权利（国际通常标准）	
不动产所得		不动产所在地或坐落地	
财产转让所得		出售动产收益	转让者的居住国
		转让或出售常设机构的营业财产或从事个人独立劳务的固定基地财产	所属常设机构或固定基地所在国
		转让或出售从事国际运输的船舶、飞机	船舶、飞机企业的居住国
遗产继承所得		不动产或有形动产	物质形态的存在国
		股票或债权	发行方或债务人的居住国

知识点 2 我国对外签署税收协定典型条款

1. 税收居民身份的判定

类型	判定标准
个人	按顺序进行判断： ①永久性住所；②重要利益中心；③习惯性居处；④国籍
公司及其他团体	实际管理机构所在地

2. 常设机构

类型	具体规定
营业场所常设机构	指一个相对固定的营业场所，通常有以下特点： ①该营业场所是实质存在的； ②该营业场所是相对固定的，并且在时间上具有一定的持久性； ③全部或部分的营业活动是通过该营业场所进行的。 提示 仅由于仓储、展览、采购及信息收集等活动的目的设立的具有准备性或辅助性的固定场所，不应被认定为常设机构
管理场所、开采自然资源场所常设机构	为勘探或开发矿藏资源的承包工程作业，应根据作业持续的时间是否超过 6 个月来判断其是否构成常设机构

续表

类型	具体规定
工程型常设机构	建筑工地，建筑、装配或安装工程，或者与其有关的监督管理活动，仅以该工地、工程或活动持续时间为6个月以上的，构成常设机构。 提示 不含6个月，跨年度的应连续计算
劳务型常设机构	通过雇员或其雇佣的其他人员到缔约对方提供劳务，仅以任何12个月内这些人员为从事劳务活动在对方停留连续或累计超过183天的，构成常设机构
代理型常设机构	缔约国一方企业通过代理人在另一方进行活动，如果代理人有权并经常行使这种权力以该企业的名义签订合同，则该企业在缔约国另一方构成常设机构
子公司构成母公司常设机构（满足条件时）	子公司有权并经常以母公司名义签订合同，符合“非独立代理人”有关条件的，子公司构成母公司的常设机构。 提示 母公司通过投资设立子公司，拥有子公司的股权等形成的控制或被控制关系，子公司不构成母公司的常设机构
提示 专门从事代理业务的代理人（独立代理人），不应视其代理的企业在缔约国另一方构成常设机构。独立代理人的判定条件： ①该代理人在法律上和经济上独立于被代理企业； ②独立代理人在代表企业进行活动时，一般按照常规进行自身业务活动，不从事其他经济上归属于被代理企业的活动	

3. 国际运输——海运和空运（大多采用居民国独占征税权原则）

分类	具体内容
属于国际运输收入	①以船舶或飞机经营客运或货运取得的收入。 ②以程租、期租形式出租船舶或以湿租形式出租飞机（包括所有设备、人员及供应）取得的租赁收入。 ③缔约国双方从事国际运输业务的海运或空运企业，从对方取得的运输收入存于对方产生的利息收入。 ④下列与国际运输业务紧密相关的收入，应作为国际运输收入的一部分： a. 为其他国际运输企业代售客票取得的收入； b. 从市区至机场运送旅客取得的收入； c. 通过货车从事货仓至机场、码头或者后者至购货者间的运输，以及直接将货物发送至购货者取得的运输收入； d. 仅为其承运旅客提供中转住宿而设置的旅馆取得的收入
不属于国际运输收入	以光租形式出租船舶或以干租形式出租飞机，以及使用、保存或出租用于运输货物或商品的集装箱（包括拖车和运输集装箱的有关设备）等租赁业务取得的收入

4. 受雇所得（非独立个人劳务）

受雇所得，一般来源国拥有优先征税权。但对于同时满足下列三个条件的受雇所得来源国应给予免税，居民国享有独占征税权：

（1）居民个人在任何十二个月中在该缔约国停留连续或累计不超过183天；

（2）该项报酬由并非该缔约国另一方（来源国）居民的雇主支付或代表雇主支付；

（3）该项报酬不由雇主（居民国）设在缔约国另一方（来源国）的常设机构或固定基地负担。

5. 消极所得

项目	内容
股息	一般而言，来源国基于税收协定对股息所得实行限制性税率，我国与新加坡税收协定中股息条款的具体税率规定如下： ①在受益所有人是公司（合伙企业除外），并直接拥有支付股息公司至少 25% 资本的情况下，不应超过股息总额的 5%。 ②在其他情况下，不应超过股息总额的 10%
利息	①居民国和利息来源国都有征税权，但对利息来源国的征税权设定了最高税率，当受益所有人为银行或金融机构的情况下，利息的征税税率为 7%；其他情况下利息的征税税率为 10%。 ②当受益人为缔约双方政府机构及其拥有的，且不从事商业活动的金融机构或基金从缔约国一方取得的利息应在该国免税
特许权使用费	属于《中新税收协定》中的特许权使用费所得的有： ①侵权支付的赔偿款。 ②使用或有权使用工业、商业、科学设备取得的所得（设备租金）。 提示 按支付特许权使用费总额的 60% 确定税基。 ③使用或有权使用有关工业、商业、科学经验的情报取得的所得。 ④技术许可方派人员为该项技术的应用提供有关支持、指导等服务，收取的服务费。 提示 单纯货物贸易项下作为售后服务的报酬，产品保证期内卖方为买方提供服务所取得的报酬，专门从事工程、管理、咨询等专业服务的机构或个人提供的相关服务所取得的所得不是特许权使用费，应作为劳务活动所得

6. 转让主要由不动产组成的公司股权

新加坡居民转让其在中国居民公司的股份取得的收益，在满足以下任一条件时，中国税务机关有权征税：

（1）被转让公司股份价值 50% 以上直接或间接由位于中国的不动产组成；

（2）新加坡居民在转让其中国公司股份行为发生前 12 个月内曾直接或间接持有该中国公司 25% 以上的股权。

知识点 3 “受益所有人”的认定

项目	情形
直接判定“受益所有人”（安全港规则）	①缔约对方政府； ②缔约对方居民且在缔约对方上市的公司； ③缔约对方居民个人； ④申请人被第①至③项中的一人或多人直接或间接持有 100% 股份，且间接持有股份情形下的中间层为中国居民或缔约对方居民
不利于判定“受益所有人”	①申请人有义务在收到所得的 12 个月内将所得的 50% 以上支付给第三国（地区）居民； ②申请人从事的经营活动不构成实质性经营活动； ③缔约对方国家（地区）对有关所得不征税或免税，或征税但实际税率极低； ④在利息据以产生和支付的贷款合同之外，存在债权人与第三人之间在数额、利率和签订时间等方面相近的其他贷款或存款合同； ⑤在特许权使用费据以产生和支付的版权、专利、技术等使用权转让合同之外，存在申请人与第三人之间在有关版权、专利、技术等的使用权或所有权方面的转让合同

知识点 4 设立机构、场所的非居民企业税收管理

非居民企业因会计账簿不健全，资料残缺难以查账，或者其他原因不能准确计算并据实申报其应纳税所得额的，税务机关有权采取以下方法核定其应纳税所得额：

项目	具体内容	
核定方法	按收入总额核定	应纳税所得额＝收入总额 × 经税务机关核定的利润率
	按成本费用核定	应纳税所得额＝成本费用总额 ÷（1 －核定利润率）× 核定利润率
	按经费支出核定	应纳税所得额＝本期经费支出额 ÷（1 －核定利润率）× 核定利润率
利润率的确定	从事承包工程作业、设计和咨询劳务的	利润率为 15% ～ 30%
	从事管理服务的	利润率为 30% ～ 50%
	从事其他劳务或劳务以外经营活动的	利润率不低于 15%

提示

①非居民企业向中国居民企业销售货物并提供安装、技术指导等劳务，若合同未单独列明劳务费或计价不合理，税务机关可参照同类业务核定劳务收入；若无参照标准，劳务收入按不低于货物合同总价款的 10% 确定；

②采用核定征收的非居民企业，在中国境内从事不同核定利润率的经营活动并取得应税所得的，应分别核算并适用对应利润率计税；未分别核算的，从高适用利润率计税

知识点 5 未设立机构、场所的非居民企业税收管理

对于在中国境内未设立机构、场所的，或者虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的非居民企业的所得，实行源泉扣缴，按照下列方法计算应纳税所得额：（税率 10%，税收协定优先）

项目	计征依据
股息、红利等权益性投资收益和利息、租金、特许权使用费所得	以收入全额为应纳税所得额
转让财产所得	以收入全额减除财产净值后的余额为应纳税所得额。 提示 ①财产净值指财产的计税基础减除已经按照规定扣除的折旧、折耗、摊销、准备金等后的余额； ②分期收款方式转让财产的，分期款项先视为收回投资成本，成本全部收回后，再对剩余所得扣缴所得税
转让股权所得	以股权转让收入减除股权净值后的余额为应纳税所得额。 提示 ①股权净值指取得该股权的计税基础； ②多次投资或收购的同一股权，仅转让部分时，按转让比例分摊计算对应的成本； ③计算转让所得时，不得扣除被投资企业未分配利润等股东留存收益中按该项股权所可能分配的金额
取得来源于中国境内的担保费	以担保费全额为应纳税所得额。 提示 按照利息所得的税率计税

续表

项目	计征依据
转让中国境内土地使用权	以收入总额减除计税基础后的余额为应纳税所得额
以融资租赁方式出租设备等（期满后所有权归中国境内企业）	以租赁费（包括租赁期满后作价转让给中国境内企业的价款）扣除设备、物件价款后的余额为应纳税所得额。 提示 中国境内企业按贷款利息代扣代缴税款
出租中国境内不动产	以租金收入全额为应纳税所得额。 提示 由承租人在每次支付或到期应支付时代扣代缴

提示

①收入全额，是指收取的全部价款和价外费用，并以不含增值税的收入额计算应纳税所得额；

②扣缴义务人应当按照扣缴义务发生之日人民币汇率中间价折合成人民币，计算非居民企业应纳税所得额；扣缴义务人应当自扣缴义务发生之日起7日内向扣缴义务人所在地主管税务机关申报和解缴代扣税款

知识点6 外国企业常驻代表机构税收管理

1. 基本规定

外国企业常驻代表机构应当就其归属所得依法申报缴纳企业所得税。

2. 税务登记

代表机构应当自领取市场主体登记证件（或有关部门批准）之日起30日内，向其所在地主管税务机关申报办理税务登记。

3. 对账簿不健全，不能准确核算收入或成本费用的代表机构，税务机关有权采取以下两种方式核定其应纳税所得额：

类型	具体内容	
按经费支出核定	适用范围	能够准确反映经费支出但不能准确反映收入或成本费用的代表机构
	计算公式	应纳税所得额＝本期经费支出额 ÷（1 －核定利润率）× 核定利润率 应纳企业所得税税额＝应纳税所得额 × 企业所得税税率
	代表机构的经费支出额	包括：在中国境内、外支付给工作人员的工资、薪金，奖金，津贴，福利费，物品采购费（包括汽车、办公设备等固定资产），通讯费，差旅费，房租，设备租赁费，交通费，交际费，其他费用等
		①购置固定资产所发生的支出，以及代表机构设立时或者搬迁等原因所发生的装修费支出，应在发生时一次性作为经费支出额换算收入计税； ②利息收入不得冲抵经费支出额；发生的交际应酬费，以实际发生数额计入经费支出额； ③以货币形式用于我国境内的公益、救济性质的捐赠、滞纳金、罚款，以及为其总机构垫付的不属于其自身业务活动所发生的费用，不应作为代表机构的经费支出额； ④其他费用包括：为总机构从中国境内购买样品所支付的样品费和运输费用，国外样品运往中国发生的中国境内的仓储费用、报关费用，总机构人员来华访问聘用翻译的费用，总机构为中国某个项目投标由代表机构支付的购买标书的费用等

续表

类型	具体内容	
按收入总额核定	适用范围	可以准确反映收入但不能准确反映成本费用的代表机构
	计算公式	应纳税所得额＝收入总额 × 核定利润率 应纳企业所得税税额＝应纳税所得额 × 企业所得税税率
提示 代表机构的核定利润率不应低于 15%		

知识点 7 非居民企业间接转让财产企业所得税处理

（1）非居民企业通过实施不具有合理商业目的的安排，间接转让中国居民企业股权等财产，规避企业所得税纳税义务的，按照规定，可以重新定性该间接转让交易，确认为直接转让中国居民企业股权等财产。

（2）除规定情形外，与间接转让中国应税财产相关的整体安排同时符合以下情形的，应直接认定为不具有合理商业目的：

①境外企业股权 75% 以上价值直接或间接来自中国应税财产。

②间接转让中国应税财产交易发生前一年内任一时点，境外企业资产总额（不含现金）的 90% 以上直接或间接由在中国境内的投资构成，或间接转让中国应税财产交易发生前一年内，境外企业取得收入的 90% 以上直接或间接来源于中国境内。

③境外企业及直接或间接持有中国应税财产的下属企业虽在所在国家（地区）登记注册，以满足法律所要求的组织形式，但实际履行的功能及承担的风险有限，不足以证实其具有经济实质。

④间接转让中国应税财产交易在境外应缴所得税税负低于直接转让中国应税财产交易在中国的可能税负。

知识点 8 抵免限额的确定方法

抵免限额是指居住国允许居民纳税人从本国应纳税额中，扣除就其外国来源所得缴纳的外国税款的最高限额，这个限额以不超过其外国来源所得按照本国税法规定的适用税率计算的应纳税额为限。

方法	计算公式
分国抵免限额法	分国抵免限额＝（∑国内外应税所得额 × 居住国所得税税率）×（某一外国应税所得 ÷ ∑国内外应税所得额）
综合抵免限额法	综合抵免限额＝（∑国内外应税所得额 × 居住国所得税税率）×（∑国外应税所得 ÷ ∑国内外应税所得额）
分项抵免限额法	分项抵免限额＝（∑国内外应税所得额 × 居住国所得税税率）×（国外某一专项所得 ÷ ∑国内外应税所得额）

知识点 9 我国税收抵免制度

项目	具体内容	
适用境外（含港、澳、台）所得税收抵免的纳税人	居民企业	就取得的境外所得直接缴纳和间接负担的境外企业所得税性质的税额进行抵免
	非居民企业在中国境内设立的机构、场所	可就取得的发生在境外，但与其有实际联系的所得直接缴纳的境外企业所得税性质的税额进行抵免
抵免办法	直接抵免	适用范围： ①境外营业利润所得在境外缴纳的所得税； ②来源于境外的股息、红利等权益性投资所得、利息、租金、特许权使用费、财产转让等所得在境外被源泉扣缴的预提所得税
	间接抵免	适用范围： 居民企业从其符合规定的境外子公司取得的股息、红利等权益性投资收益所得
		符合规定的持股条件（最多五层）： 第 1 层：企业直接持有 20% 以上股份的外国企业。 第 2—5 层：单一上一层外国企业直接持有 20% 以上的股份，且由该企业直接持有或通过一个或多个外国企业间接持有总和达到 20% 以上股份的外国企业
实际抵免额的确定	第一步：计算境外应纳税所得额（还原税前所得）	境外应纳税所得额＝境外税后所得 ÷（1 －境外所得税税率） 境外应纳税所得额＝境外所得税 ÷ 境外所得税税率 境外应纳税所得额＝境外净所得＋该项境外所得直接缴纳的境外所得税税额
	第二步：计算境外准予抵免的所得税税额	境外准予抵免的所得税税额＝直接缴纳税额＋间接负担税额
	第三步：计算抵免限额	抵免限额＝境外应纳税所得额 × 适用税率 提示 若当期境内、境外应纳税所得总额＜0，则抵免限额为 0
	第四步：确定实际可抵免的境外税额	①境外准予抵免的所得税税额≤抵免限额：据实抵免； ②境外准予抵免的所得税税额＞抵免限额：按抵免限额抵免，超过抵免限额的部分，可以在以后 5 个年度内，用每年度抵免限额抵免当年应抵税额后的余额进行抵补
境外分支机构亏损的弥补	境外同一国家（地区）设立的分支机构的亏损，不得抵减其境内或他国（地区）的应纳税所得额。 提示 同一国家（地区）设立的分支机构的亏损可以用同一国家（地区）其他项目或以后年度的所得进行弥补	
	非实际亏损（无限期结转）	①境内盈利＋境外亏损≥0，境外分支机构的亏损为非实际亏损； ②境内盈利＋境外亏损＜0，境外分支机构的亏损未超过境内盈利的部分为非实际亏损
	实际亏损（5 年结转）	境内盈利＋境外亏损＜0，境外分支机构的亏损超过境内盈利的部分为实际亏损
境外所得税抵免时应纳所得税税额的计算	企业实际应纳所得税税额＝企业境内外所得应纳税总额－企业所得税减免、抵免优惠税额－境外所得税抵免额	

知识点 10 国际避税方法、税收情报交换的种类

项目	情形
国际避税方法	①选择有利的企业组织形式； ②个人住所和公司居所转移； ③利用转让定价； ④利用税收协定； ⑤利用资本弱化； ⑥利用信托转移财产； ⑦利用避税港中介公司； ⑧利用错配安排
税收情报交换的种类	①专项情报交换； ②自动情报交换； ③自发情报交换； ④同期税务检查； ⑤授权代表访问； ⑥行业范围情报交换

知识点 11 我国非居民金融账户涉税信息尽职调查管理

1. 消极非金融机构

项目	情形
属于消极非金融机构	符合下列条件之一的机构： ①上一公历年度内，股息、利息、租金、特许权使用费收入等不属于积极经营活动的收入，以及据以产生前述收入的金融资产的转让收入占总收入比重 50% 以上的非金融机构； ②上一公历年度末，拥有可以产生第①项所述收入的金融资产占总资产比重 50% 以上的非金融机构； ③税收居民国（地区）不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构
不属于消极非金融机构	①上市公司及其关联机构； ②政府机构或者履行公共服务职能的机构； ③仅为了持有非金融机构股权或者向其提供融资和服务而设立的控股公司； ④成立时间不足 24 个月且尚未开展业务的企业； ⑤正处于资产清算或者重组过程中的企业； ⑥仅与本集团（该集团内机构均为非金融机构）内关联机构开展融资或者对冲交易的企业； ⑦非营利组织

2. 无需开展尽职调查的账户

（1）同时符合下列条件的退休金账户：

①受政府监管；

②享受税收优惠；

③向税务机关申报账户相关信息；

④达到规定的退休年龄等条件时才可取款；

⑤每年缴款不超过 5 万美元，或者终身缴款不超过 100 万美元。

（2）同时符合下列条件的社会保障类账户：

①受政府监管；

②享受税收优惠；

③取款应当与账户设立的目的相关，包括医疗等；

④每年缴款不超过 5 万美元。

（3）为下列事项而开立的账户：

①法院裁定或者判决；

②不动产或者动产的销售、交易或者租赁；

③不动产抵押贷款情况下，预留部分款项便于支付与不动产相关的税款或者保险；

④专为支付税款。

知识点 12 一般反避税管理

1. 避税安排的特征

（1）以获取税收利益为唯一目的或者主要目的；

（2）以形式符合税法规定、但与其经济实质不符的方式获取税收利益。

2. 一般反避税调整方法

税务机关对企业的避税安排应当以具有合理商业目的和经济实质的类似安排为基准，按照实质重于形式的原则实施特别纳税调整。调整方法包括：

（1）对安排的全部或者部分交易重新定性；

（2）在税收上否定交易方的存在或者将该交易方与其他交易方视为同一实体；

（3）对相关所得、扣除、税收优惠、境外税收抵免等重新定性或者在交易各方间重新分配；

（4）其他合理方法。

第四章　印花税

本章平均考核分值约 9 分，属于非重点章节，主要考核单项选择题、多项选择题和计算题，个别年份考查综合分析题。本章难度不大，需要记忆的内容较多，建议考生利用碎片时间多读多看。

知识点 1 印花税的纳税人

项目	具体规定
立合同人	对应税合同负有直接权利义务关系的单位和个人。 提示 ①不包括应税合同的担保人、证人、鉴定人； ②当事人的代理人有代理纳税的义务，与纳税人负有同等的税收法律义务和责任； ③采取委托贷款方式书立的借款合同纳税人，为受托方和借款人，不包括委托人； ④按买卖合同缴纳印花税的拍卖成交确定书纳税人，为拍卖标的的产权人和买受人，不包括拍卖人
立据人	土地、房屋等权属转移过程中买卖双方的单位和个人。 提示 按产权转移书据缴纳印花税的拍卖成交价格确定书，纳税人为拍卖标的的产权人和买受人，不包括拍卖人
立账簿人	设立并使用营业账簿的单位和个人
证券交易人	境内进行证券交易的单位和个人。 提示 证券交易印花税对证券交易的出让方征收，不对受让方征收
使用人	在境外书立在境内使用的应税凭证的单位和个人，其纳税人为使用人
提示 同一应税凭证，凡由两方或两方以上当事人共同书立并各执一份的，原则上其当事人各方都是印花税的纳税人	

知识点 2 印花税的征税范围

税目		具体内容
书面合同	借款合同	指银行及其他金融机构和借款人（不包括银行同业拆借）所签订的借款合同。 提示 非金融机构与借款人的借款合同不征印花税
	融资租赁合同	指出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择，向出卖人购买租赁物，提供给承租人使用，承租人支付租金的合同

续表

税目		具体内容
书面合同	买卖合同	①包括供应、预购、采购、购销结合及协作、调剂、补偿、易货等合同。 ②包括各出版单位与发行单位之间订立的图书、报纸、期刊、音像的征订凭证。 ③发电厂与电网之间、电网与电网之间签订的购售电合同，按买卖合同征收印花税。 ④企业之间书立的确定买卖关系、明确买卖双方权利义务的订单、要货单等单据，且未另外书立买卖合同的，应按规定缴纳印花税。 提示1 买卖合同仅包括动产买卖合同，土地使用权、房屋等建筑物和构筑物所有权转让合同按产权转移书据缴纳印花税。 提示2 个人书立的动产买卖合同不征印花税
	承揽合同	包括加工、定做、修缮、修理、印刷、广告、测绘、测试等合同
	建设工程合同	包括建设工程勘察、设计、施工合同
	运输合同	包括货运合同和多式联运合同，不包括管道运输合同
	技术合同	不包括专利权、专有技术使用权转让书据
	租赁合同	①包括租赁房屋、船舶、飞机、机动车辆、机械、器具、设备等合同。 ②不包括企业与主管部门签订的租赁承包合同
	保管合同	又称寄托合同、寄存合同
	仓储合同	又称仓储保管合同
	财产保险合同	包括财产、责任、保证、信用等保险合同，但不包括再保险合同。 提示 本税目仅限财产保险合同，不包括人寿保险、养老保险、医疗保险等其他保险合同
产权转移书据		①土地使用权出让书据。 ②土地使用权、房屋等建筑物和构筑物所有权转让书据。 提示 不包括土地承包经营权和土地经营权转移。 ③股权转让书据。 提示 不包括应缴纳证券交易印花税的股权转让书据。 ④商标专用权、著作权、专利权、专有技术使用权转让书据
营业账簿		①分类：记载资金的账簿和其他营业账簿。 ②目前只对资金账簿反映生产经营单位“实收资本（股本）”和“资本公积”的合计金额征收印花税，对其他营业账簿不征收印花税
证券交易		①证券交易是指证券持有人依照交易规则，将证券转让给其他投资者的行为。 ②证券交易一般分为两种形式：一种形式是上市交易，是指证券在证券交易所集中交易挂牌买卖；另一种形式是上柜交易，是指公开发行但未达上市标准的证券在证券柜台交易
提示 以电子凭证形式签订的各类应税凭证均应按规定征收印花税		

知识点3 印花税的税率

税目	税率
借款合同、融资租赁合同	0.05‰
①买卖合同、承揽合同、建设工程合同、运输合同、技术合同； ②商标专用权、著作权、专利权、专有技术使用权转让书据	0.3‰

续表

税目	税率
①租赁合同、保管合同、仓储合同、财产保险合同； ②证券交易	1‰
①土地使用权出让书据； ②土地使用权、房屋等建筑物和构筑物所有权转让书据（不包括土地承包经营权和土地经营权转移）； ③股权转让书据（不包括应缴纳证券交易印花税的）	0.5‰
营业账簿	0.25‰

提示

①证券交易印花税实行单边收取，由出让方按照1‰的税率计算缴纳证券（股票）交易印花税；

②在上交所、深交所转让创新企业CDR，按照实际成交金额，由出让方按1‰的税率缴纳证券交易印花税；

③证券交易印花税实行减半征收（自2023.8.28起）

知识点4 印花税的减免税优惠

1. 免税优惠

类型	具体内容
副本、抄本	应税凭证的副本或者抄本，免征印花税
军警外交	①依照法律规定应当予以免税的外国驻华使馆、领事馆和国际组织驻华代表机构为获得馆舍书立的应税凭证； ②中国人民解放军、中国人民武装警察部队书立的应税凭证； ③附有军事运输命令或使用专用的军事物资运输结算凭证货物运输和附有县级以上（含县级）人民政府抢险救灾物资运输证明文件的运费结算凭证
农业农村	①农村饮水安全工程运营管理单位为建设饮水工程取得土地使用权而签订的产权转移书据，以及与施工单位签订的建设工程合同（至2027.12.31）； ②农民、家庭农场、农民专业合作社、农村集体经济组织、村民委员会购买农业生产资料或者销售农产品书立的买卖合同和农业保险合同； ③农牧业保险合同

续表

类型	具体内容
非营利性	①无息或者贴息借款合同、国际金融组织向中国提供优惠贷款书立的借款合同； ②财产所有权人将财产赠与政府、学校、社会福利机构、慈善组织书立的产权转移书据； ③非营利性医疗卫生机构采购药品或者卫生材料书立的买卖合同
个人	①个人与电子商务经营者订立的电子订单； ②个人销售或购买住房签订的产权转移书据； ③对个人出租、承租住房签订的租赁合同
学生	与高校学生签订的高校学生公寓租赁合同（至 2027. 12. 31）
金融机构	①金融机构与小型、微型企业签订的借款合同（至 2027. 12. 31）； ②对被撤销金融机构接收债权、清偿债务过程中签订的产权转移书据； ③银行业金融机构、金融资产管理公司接收、处置抵债资产过程中涉及的合同、产权转移书据和营业账簿。 提示 对合同或产权转移书据其他各方当事人应照章缴纳印花税
商品储备	商品储备管理公司及其直属库资金账簿、承担商品储备业务过程中书立的购销合同。 提示 购销合同其他各方当事人应照章缴纳印花税
民生住房	①保障性住房经营管理单位与保障性住房相关的印花税以及保障性住房购买人涉及的印花税； ②公共租赁住房经营管理单位购买住房作为公租房；公租房租赁双方签订租赁协议涉及的印花税（至 2027. 12. 31）
发行单位	各类发行单位之间，以及发行单位与订阅单位或个人之间书立的征订凭证
改制重组	一般规定： ①经国务院和省级人民政府决定或批准进行的国有（含国有控股）企业改组改制而发生的上市公司国有股权无偿转让行为； ②经县级以上人民政府及企业主管部门批准改制的企业因改制签订的产权转移书据； ③对企业改制、合并、分立、破产清算以及事业单位改制书立的产权转移书据； ④对县级以上人民政府或者其所属具有国有资产管理职责的部门按规定对土地使用权、房屋等建筑物和构筑物所有权、股权进行行政性调整书立的产权转移书据； ⑤对同一投资主体内部划转土地使用权、房屋等建筑物和构筑物所有权、股权书立的产权转移书据。 提示 同一投资主体内部，包括母公司与其全资子公司之间，同一公司所属全资子公司之间，同一自然人与其设立的个人独资企业、一人有限公司、个体工商户之间
	特殊规定： ①企业改制重组以及事业单位改制过程中成立的新企业，其新启用营业账簿记载的实收资本（股本）、资本公积合计金额，原已缴纳印花税的部分不再缴纳印花税，未缴纳印花税的部分和以后新增加的部分应当按规定缴纳印花税； ②企业改制重组以及事业单位改制过程中，经评估增加的实收资本（股本）、资本公积合计金额，应当按规定缴纳印花税。企业其他会计科目记载的资金转为实收资本（股本）或者资本公积的，应当按规定缴纳印花税； ③企业改制重组以及事业单位改制前书立但尚未履行完毕的各类应税合同，由改制重组后的主体承继原合同权利和义务且未变更原合同计税依据的，改制重组前已缴纳印花税的，不再缴纳印花税

2. 减税优惠

（1）至 2027 年 12 月 31 日，依据“六税两费”优惠政策，增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收印花税（不含证券交易印花税）。

（2）自 2023.8.28 起，证券交易印花税实行减半征收。

知识点 5 印花税的计税依据

1. 计税依据的基本规定

税目		计税依据（不包括列明的增值税税额）
书面合同	借款合同	借款金额
		具体规定： ①一项信贷业务既签订借款合同，又一次或分次填开借据的为借款合同所载金额；只填开借据并作为合同使用的为借据所载金额； ②流动资金周转性借款合同，以其规定的最高限额为计税依据，在签订时贴花一次，在限额内随借随还不签订新合同的，不再另贴印花； ③借款方以财产作抵押，取得抵押贷款的合同，按借款合同贴花；在借款方因无力偿还借款而将抵押财产转移给贷款方时，再就双方书立的产权书据，按产权转移书据的有关规定计税贴花； ④借款方与银团各方共同书立借款合同，各执一份合同正本的，应分别在所执的合同正本上，按各自的借款金额计税贴花； ⑤在基本建设贷款中，如果按年度用款计划分年签订借款合同，在最后一年按总概算签订借款总合同，且总合同的借款金额包括各个分合同的借款金额的，按分合同分别贴花，最后签订的总合同，只就借款总额扣除分合同借款金额后的余额计税贴花
	融资租赁合同	收取或支付的租金
	买卖合同	合同记载的价款，不得作任何扣除。 提示 对以物易物的易货合同，应按合同所载的购、销合计金额计税贴花
	承揽合同	加工或承揽收入的金额
		具体规定： ①承揽人提供原材料的加工、定做合同，分别记载加工费金额和原材料金额的，分别按承揽合同、买卖合同计税；未分别记载的，就全部金额按承揽合同计税贴花； ②定做人提供主要材料或原料，承揽人只提供辅助材料的加工合同，以辅助材料与加工费的合计数，依照承揽合同计税贴花。对定做人提供的主要材料或原料金额不计税贴花
	建设工程合同	合同约定的价款。 提示 施工单位将自己承包的建设项目分包或转包给其他施工单位的，所签订的分包、转包合同还要计税贴花
	运输合同	运费收入。 提示 不包括所运货物的金额、装卸费和保险费等
	技术合同	合同所载的价款、报酬、使用费。 提示 对技术开发合同，只就合同所载的报酬金额计税，研究开发经费不作为计税依据。但对合同约定按研究开发经费一定比例作为报酬的，应按一定比例的报酬金额贴花
	租赁合同	租金收入
	保管合同	收取（支付）的保管费
	仓储合同	收取的仓储费
	财产保险合同	收取（支付）的保险费。 提示 不包括所保财产的金额
产权转移书据		书据所列金额

续表

税目	计税依据（不包括列明的增值税税额）
应税营业账簿	账簿记载的实收资本（股本）与资本公积的两项合计金额。 提示 以后年度记载的实收资本（股本）、资本公积合计金额比已缴纳印花税的实收资本（股本）、资本公积合计金额增加的，按照增加部分计算应纳税额
证券交易	成交金额

2. 计税依据的具体规定

具体情形		计税依据
同一应税凭证涉及两方以上纳税人，且未列明各自涉及金额		纳税人平均分摊的应税凭证所列金额（不包括列明的增值税税款）
应税凭证所列金额与实际结算金额不一致	不变更应税凭证金额	应税凭证金额
	变更应税凭证金额	变更后的应税凭证金额
①应税凭证列明的增值税税款错误。 ②已缴纳印花税的应税凭证变更	所列金额增加	就增加部分的金额补税
	所列金额减少	就减少部分申请退税或抵税
转让股权		产权转移书据所列的金额（不包括列明的认缴后尚未实际出资权益部分）
应税凭证金额为人民币以外的货币		凭证书立当日的人民币汇率中间价折合人民币价款
应税凭证未列明金额		实际结算金额

3. 应税凭证的具体情形

项目	具体内容
境外书立在境内使用应缴纳印花税的凭证	①标的为不动产的，该不动产在境内。 ②标的为股权的，该股权为中国居民企业的股权。 ③标的为动产或商标专用权等无形资产的，其销售方或购买方在境内。 提示 不包括境外单位或个人向境内单位或个人销售完全在境外使用的动产或者商标专用权等无形资产。 ④标的为服务的，其提供方或接受方在境内。 提示 不包括境外单位或个人向境内单位或个人提供完全在境外发生的服务
不属于印花税征收范围的凭证	①人民法院的生效法律文书，仲裁机构的仲裁文书，监察机关的监察文书。 ②县级以上人民政府及其所属部门按行政管理权限征收、收回或补偿安置房地产书立的合同、协议或者行政类文书。 ③总公司与分公司、分公司与分公司之间书立的作为执行计划使用的凭证。 ④电网与用户之间签订的供用电合同。 ⑤在融资性售后回租业务中，对承租人、出租人因出售租赁资产及购回租赁资产所签订的合同

知识点 6 印花税应纳税额的计算

项目	具体内容
计算公式	应纳税额＝应税凭证和证券交易计税金额 × 适用税率
注意事项	①同一应税凭证载有两个以上税目事项并分别列明金额的，按照各自适用的税目税率分别计算应纳税额；未分别列明金额的，从高适用税率。 ②同一应税凭证由两方以上当事人书立的，按照各自涉及的金额分别计算应纳税额。 ③应税合同、产权转移书据未列明金额的，印花税的计税依据按照实际结算的金额确定。 提示 计税依据按照上述规定仍不能确定的，按照书立合同、产权转移书据时的市场价格确定；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照国家有关规定确定。 ④应税合同在签订时纳税义务即已产生，应计算应纳税额并贴花。所以，不论合同是否兑现或是否按期兑现，均应贴花。 提示 对已履行并贴花的合同，所载金额与合同履行后实际结算金额不一致的，只要双方未修改合同金额，一般不再办理完税手续

知识点 7 印花税的征收管理

项目	具体规定
纳税义务发生时间	①纳税人书立应税凭证或者完成证券交易的当日。 ②证券交易印花税扣缴义务发生时间为证券交易完成的当日
纳税地点	①纳税人为单位：机构所在地。 ②纳税人为个人：应税凭证书立地或纳税人居住地。 ③证券交易印花税：扣缴义务人（证券登记结算机构）机构所在地。 ④不动产产权转移：不动产所在地。 ⑤境外单位或个人有境内代理人：境内代理人机构所在地（居住地）。 ⑥境外单位或个人无境内代理人：资产交付地、境内服务提供方或接受方、书立应税凭证境内书立人所在地（居住地）
纳税期限	①印花税按季、按年或者按次计征： a. 实行按季、按年计征的，纳税人应当自季度、年度终了之日起 15 日内申报缴纳税款； b. 实行按次计征的，纳税人应当自纳税义务发生之日起 15 日内申报缴纳税款。 ②证券交易印花税按周解缴： 证券交易印花税扣缴义务人应当自每周终了之日起 5 日内申报缴纳税款以及银行结算的利息

第五章　房产税

本章平均考核分值约 8 分，属于非重点章节，主要考核单项选择题和多项选择题，也可以结合契税、城镇土地使用税考查计算题和综合分析题。本章学习难度不大，建议在理解记忆的基础上，搭配题目进行巩固。

知识点 1 房产税的征税范围

项目	具体规定	
征税范围	对象	有屋面和围护结构的房屋 提示 不包括独立于房屋之外的建筑物，如围墙、烟囱、水塔、变电塔、油池油柜、酒窖菜窖、酒精池、糖蜜池、室外游泳池、玻璃暖房、砖瓦石灰窑以及各种油气罐等
	地域	城市、县城、建制镇和工矿区 提示 不包括农村

知识点 2 房产税的纳税人

情形	纳税人
产权属全民所有的	经营管理单位
产权出典的	承典人
产权所有人、承典人不在房屋所在地的	房产代管人或者使用人
产权未确定、租典纠纷未解决的	
居民住宅区业主共有的经营性房产	
投资联营房产共担风险的	被投资企业

知识点 3 房产税的减免税优惠

1. 免税优惠

类型	具体内容
特殊主体	①国家机关、人民团体、军队自用的房产。 ②国家财政部门拨付事业经费的单位自用的房产。 ③宗教寺庙、公园、名胜古迹自用的房产。 ④对国家拨付事业经费和企业办的各类学校、医院、托儿所、幼儿园自用的房产。 ⑤铁道部（现为中国铁路总公司）所属铁路运输企业自用的房产。 ⑥为高校学生提供住宿服务，按照国家规定的收费标准收取住宿费的高校学生公寓（至 2027. 12. 31）

续表

类型	具体内容
金融机构	对被撤销金融机构清算期间自有的或从债务方接收的房地产
批发市场、农贸市场	对农产品批发市场、农贸市场（包括自有和承租）专门用于经营农产品的房产（至 2027.12.31）。 提示 农产品批发市场、农贸市场的行政办公区、生活区，以及商业餐饮娱乐等非直接为农产品交易提供服务的房产，不属于优惠范围，照章征收房产税
商品储备	商品储备管理公司及其直属库自用的承担商品储备业务的房产（至 2027.12.31）
民生房产	①个人所有非营业用的房产。 ②老年服务机构自用的房产。 ③社区提供养老、托育、家政等服务的机构自有或其通过承租、无偿使用等方式取得并用于提供社区养老、托育、家政服务的房产（至 2027.12.31）。 ④按政府规定价格出租的公有住房。 ⑤经有关部门鉴定，对毁损不堪居住的房屋和危险房屋，在停止使用后，可免征房产税。 ⑥纳税人因房屋大修导致连续停用半年以上的，在房屋大修期间免征房产税。 ⑦饮水工程运营管理单位自用的生产、办公用房产（至 2027.12.31）。 ⑧对向居民供热收取采暖费的“三北”地区供热企业，为居民供热所使用的厂房免征房产税（至 2027.12.31）。 提示 对供热企业其他厂房，应照章征税
特殊时期房产	①施工期间，凡是在基建工地为基建工地服务的各种工棚、材料棚、休息棚和办公室、食堂、茶炉房、汽车房等临时性房屋，不论是施工企业自行建造还是由基建单位出资建造交施工企业使用的，一律免征房产税。 提示 在基建工程结束以后，施工企业将临时性房屋交还或者估价转让给基建单位的，应当从基建单位接收的次月起，照章征收房产税。 ②对房地产开发企业建造的商品房，在出售前不征收房产税。 提示 对出售前房地产开发企业已使用或出租、出借的商品房，应当从使用或出租、出借的次月起，照章征收房产税
孵化园房产	国家级、省级科技企业孵化器、大学科技园和国家备案众创空间自用以及无偿或通过出租等方式提供给在孵对象使用的房产（至 2027.12.31）
共同使用	纳税单位与免税单位共同使用的房屋，按各自使用的部分划分，分别征收或免征房产税

2. 减税优惠

至 2027 年 12 月 31 日，依据“六税两费”优惠政策，增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收房产税。

知识点 4 房产税的计税依据

类型		计税依据
经营自用的房产		房产余值
产权出典的房产		
融资租赁的房产		
居民住宅区内业主共有的经营性房产	自营	房产余值
	出租	租金收入
投资联营的房产	投资者参与投资利润分红，共担风险的	房产余值
	投资者收取固定收入，不承担联营风险的	租金收入
出租的房产	一般情形	租金收入
	有免租期的	免收租金期间，由产权所有人按照房产余值缴纳房产税

提示

①房产余值＝房产原值 ×（1 －原值减除比例）

②房产原值应包括与房屋不可分割的各种附属设备或一般不单独计算价值的配套设施。如给排水、采暖、消防、中央空调、电气及智能化楼宇设备等，都应计入房产原值；

③对于更换房屋附属设备和配套设施的，可扣减原来相应设备和设施的价值；对附属设备和配套设施中易损坏、需要经常更换的零配件，更新后不再计入房产原值，原零配件的原值也不扣除；

④对于与地上房屋相连的地下建筑，如房屋的地下室、地下停车场、商场的地下部分等，应将地下部分与地上房屋视为一个整体，按照地上房屋建筑的有关规定计算征收房产税；

⑤房产原值应包含地价，包括为取得土地使用权支付的价款、开发土地发生的成本费用等。容积率低于 0.5 的，按房产建筑面积的 2 倍计算土地面积并据此确定计入房产原值的地价

知识点 5 房产税的税率及应纳税额的计算

类型	具体规定	
从价计征	①地上建筑物： 应纳税额＝房产原值 ×（1 －原值减除比例）×1.2% ②自用的独立地下建筑物： a. 工业用途房产，以房屋原价的 50% ～ 60% 作为应税房产原值； b. 商业和其他用途房产，以房屋原价的 70% ～ 80% 作为应税房产原值。 应纳税额＝应税房产原值 ×（1 －原值减除比例）×1.2%	
从租计征	一般情形	应纳税额＝不含税租金收入 ×12%
	减税优惠	应纳税额＝不含税租金收入 ×4% ①个人出租住房； ②企事业单位、社会团体以及其他组织向个人、专业化规模化住房租赁企业出租住房

知识点 6 房产税的征收管理

项目	具体规定	
纳税义务发生时间	自建的房屋	建成之日的次月
	委托施工企业建设的房屋	办理验收手续之日的次月。 提示 对于在办理验收手续前已使用或出租、出借的新建房屋，纳税义务发生时间为使用或出租、出借的次月
	购置新建商品房	房屋交付使用之次月
	购置存量房	办理房屋权属转移、变更登记手续，房地产权属登记机关签发房屋权属证书之次月
	出租、出借房产	交付出租、出借房产之次月
	房地产开发企业自用、出租、出借本企业建造的商品房	房屋使用或交付之次月
	融资租赁房屋	①有约定：合同约定开始日的次月。 ②未约定：合同签订的次月
纳税期限	按年征收，分期缴纳	
纳税地点	房产所在地	

第六章　车船税

本章平均考核分值约 5 分，属于非重点章节，主要考核单项选择题、多项选择题和计算题。本章难度较低，建议准确记忆，注意细节规定。

知识点 1 车船税的征税范围及计税单位

项目	具体规定	
征税范围	①依法应当在车船登记管理部门登记的机动车和船舶。 ②依法不需要在车船登记管理部门登记的、在单位内部场所行驶或者作业的机动车和船舶。 提示 1 境内单位和个人租入外国籍船舶的，不征收车船税；境内单位和个人将船舶出租到境外的，应依法征收车船税。 提示 2 临时入境的外国车船和香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区的车船，不征收车船税	
计税单位	每辆	乘用车、商用客车、摩托车
	整备质量每吨	商用货车（包括半挂牵引车、三轮汽车和低速载货车等）、挂车、专用作业车、轮式专用机械车。 提示 客货两用车依照货车的计税单位和年基准税额计征车船税
	净吨位每吨	机动船舶
	艇身长度每米	游艇

知识点 2 车船税的减免税优惠

1. 免税优惠

项目	具体内容
捕捞养殖	捕捞、养殖渔船
军警外交	①军队、武装警察部队专用的车船； ②警用车船； ③依法应当予以免税的外国驻华使领馆、国际组织驻华代表机构及其有关人员的车船
消防	①悬挂应急救援专用号牌的国家综合性消防救援车辆和国家综合性消防救援专用船舶； ②国家综合性消防救援车辆由部队号牌改挂应急救援专用号牌的，一次性免征改挂当年车船税
环保	新能源车船 提示 ①免税的新能源汽车，具体指纯电动商用车、插电式（含增程式）混合动力汽车、燃料电池商用车（纯电动乘用车和燃料电池乘用车不属于车船税征税范围）； ②免税的新能源船舶，具体指主推进动力装置为纯天然气发动机的新能源船舶
公共交通	省、自治区、直辖市人民政府可对公共交通车船，农村居民拥有并主要在农村使用的摩托车、三轮汽车和低速载货汽车定期免征（或减征）

2. 减税优惠

优惠	具体内容
减半征收	节能汽车 提示 减半征收的节能汽车，具体指： ①排量≤1.6升的燃用汽油、柴油的乘用车（含非插电式混合动力、双燃料和两用燃料乘用车）； ②燃用天然气、汽油、柴油的轻型和重型商用车（含非插电式混合动力、双燃料和两用燃料轻型和重型商用车）
	挂车按货车税额的50%征收
	拖船、非机动驳船分别按机动船舶税额的50%征收。 提示 拖船按照发动机功率每1千瓦折合净吨位0.67吨计征车船税

知识点 3 车船税应纳税额的计算

1. 计算公式

应纳税额＝（年应纳税额 ÷12）× 应纳税月份数

提示 应纳税月份数＝12 －纳税义务发生时间（取月份）＋1

2. 补退税规定

（1）已完税的车船被盗抢、报废、灭失的，纳税人可以凭有关证明，申请退还自被盗抢、报废、灭失月份起至该纳税年度终了期间的税款。

（2）已办理退税的被盗抢车船，失而复得的，纳税人应当从公安机关出具相关证明的当月起计算缴纳车船税。

（3）已完税的车船，因质量原因被退回的，纳税人可以申请退还自退货月份起至该纳税年度终了期间的税款。

（4）已完税的车船在同一纳税年度内办理转让过户的，不另纳税，也不退税。

知识点 4 车船税的征收管理

项目	具体规定
纳税义务发生时间	取得车船所有权或管理权的当月
纳税地点	①自行申报：车船登记地； ②扣缴义务人代收代缴：扣缴义务人所在地； ③依法不需要办理登记的车船：车船的所有人或者管理人所在地
申报缴纳	按年申报，分月计算，一次性缴纳

第七章　契税

本章平均考核分值约 6 分，属于非重点章节，主要考核单项选择题、多项选择题和计算题。本章学习难度不大，建议利用碎片时间多读多看，准确记忆。

知识点 1 契税的征税对象和征税范围

项目	具体规定	
征税对象	发生土地使用权和房屋所有权权属转移的土地和房屋	
征税范围	土地使用权出让	可以使用拍卖、招标、双方协议的方式
	土地使用权转让	可以使用出售、交换、赠与的方式。不包括土地承包经营权和土地经营权的转移
	房屋买卖、赠与、互换	①以获奖方式取得房屋产权的，实质属于接受赠与，应缴纳契税； ②房屋所有权交换，交换价值相等的，免纳契税；价值不相等的，支付差价方就超出部分缴纳契税
	共有份额变化、共有人变化、法律文书等导致房屋权属转移	下列情形发生土地、房屋权属转移的，承受方应当依法缴纳契税： ①因共有不动产份额变化的； ②因共有人增加或者减少的； ③因人民法院、仲裁委员会的生效法律文书或者监察机关出具的监察文书等因素，发生土地、房屋权属转移的； ④以作价投资（入股）、偿还债务、划转、奖励等方式转移土地、房屋权属的

知识点 2 契税的减免税优惠

1. 免税优惠

类型	具体内容
特殊主体	①国家机关、事业单位、社会团体、军事单位承受土地，房屋权属用于办公、教学、医疗、科研、军事设施； ②非营利性的学校、医疗机构、社会福利机构承受土地、房屋权属用于办公、教学、医疗、科研、养老、救助； ③依照法律规定应当予以免税的外国驻华使馆、领事馆和国际组织驻华代表机构承受土地、房屋权属； ④因土地、房屋被县级以上人民政府征收、征用，重新承受土地、房屋权属
农林牧渔	承受荒山、荒地、荒滩土地使用权用于农、林、牧、渔业生产
特殊关系	①婚姻关系存续期间夫妻之间变更土地、房屋权属； ②夫妻因离婚分割共同财产发生土地、房屋权属变更的； ③法定继承人通过继承承受土地、房屋权属

续表

类型	具体内容	
金融机构	①对被撤销的金融机构在清算过程中催收债权时，接收债务方土地使用权、房屋所有权所发生的权属转移； ②银行业金融机构、金融资产管理公司接收抵债资产（至 2027.12.31）	
民生用房（地）	①公租房经营管理单位购买住房作为公租房（至 2027.12.31）； ②城镇职工按规定第一次购买公有住房； ③经营管理单位回购已分配的改造安置住房继续作为改造安置房源； ④为社区提供养老、托育、家政等服务的机构，承受房屋、土地用于提供社区养老、托育、家政服务的（至 2027.12.31）； ⑤对农村饮水安全工程运营管理单位为建设饮水工程而承受土地使用权（至 2027.12.31）	
售后回租	售后回租合同期满，承租人回购原房屋、土地权属。 提示 对金融租赁公司开展售后回租业务，承受承租人房屋、土地权属的，照章征税	
同一投资主体	①个体工商户的经营者将其个人名下的房屋、土地权属转移至个体工商户名下，或个体工商户将其名下的房屋、土地权属转回原经营者个人名下； ②合伙企业的合伙人将其名下的房屋、土地权属转移至合伙企业名下，或合伙企业将其名下的房屋、土地权属转回原合伙人名下	
改制重组（至 2027.12.31）	企业改制	原企业投资主体存续并在改制（变更）后的公司中所持股权（股份）比例超过 75%，且改制（变更）后公司承继原企业权利、义务的，改制（变更）后公司承受原企业土地、房屋权属
	事业单位改制	原投资主体存续并在改制后企业中出资（股权、股份）比例超过 50% 的，改制后企业承受原事业单位土地、房屋权属
	企业合并	两个或两个以上的公司合并为一个公司，且原投资主体存续的，合并后公司承受原合并各方土地、房屋权属
	企业分立	公司分立为两个或两个以上与原公司投资主体相同的公司，分立后公司承受原公司土地、房屋权属
	企业破产	债权人（包括破产企业职工）承受破产企业抵偿债务的土地、房屋权属
		非债权人承受破产企业土地、房屋权属，凡按规定，与原企业全部职工签订服务年限≥3年的劳动用工合同的，其承受所购企业土地、房屋权属。 提示 与原企业超过 30% 的职工签订服务年限≥3年的劳动用工合同的，减半征收契税
	资产划转	①承受县级以上人民政府或国有资产管理部门按规定进行行政性调整、划转国有土地、房屋权属的单位； ②同一投资主体内部所属企业之间土地、房屋权属的划转，包括母公司与其全资子公司之间，同一公司所属全资子公司之间，同一自然人与其设立的个人独资企业、一人有限公司之间土地、房屋权属的划转。 提示 母公司以土地、房屋权属向其全资子公司增资，视同划转，免征契税
	债权转股权	经国务院批准实施债权转股权的企业，对债权转股权后新设立的公司承受原企业的土地、房屋权属
	提示 ①以出让方式或国家作价出资（入股）方式承受原改制重组企业、事业单位划拨用地的，不属于免税范围，对承受方应按规定征收契税； ②在股权（股份）转让中，单位、个人承受公司股权（股份），公司土地、房屋权属不发生转移，不征收契税	

2. 减税优惠

项目	具体内容	
保障性住房	个人购买保障性住房，减按 1% 征收契税	
个人购买普通住房	家庭唯一住房	面积≤ 140 平方米，税率：1%
		面积＞ 140 平方米，税率：1.5%
	家庭第二套住房	面积≤ 140 平方米，税率：1%
		面积＞ 140 平方米，税率：2%
经济适用房	个人购买经济适用住房，按法定税率减半征收契税	
改造安置住房	个人首次购买 90 平方米以下改造安置住房，按 1% 征收契税；购买超过 90 平方米，但符合普通住房标准的改造安置住房，按法定税率减半征收契税	

知识点 3 契税的计税依据和应纳税额的计算

1. 计税依据

情形	计税依据（不含增值税）
土地使用权出让、出售，房屋买卖	土地、房屋权属转移合同确定的成交价格，包括应交付的货币以及实物、其他经济利益对应的价款。 提示 ①土地使用权出让的，计税依据包括土地出让金、土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、征收补偿费、城市基础设施配套费、实物配建房屋等应交付的货币以及实物、其他经济利益对应的价款； ②对承受国有土地使用权不得因减免土地出让金而减免契税
土地使用权互换、房屋互换	①互换价格相等的，互换双方计税依据为零； ②互换价格不相等的，以其差额为计税依据，由支付差额的一方缴纳契税
土地使用权赠与、房屋赠与以及其他没有价格的转移土地、房屋权属行为	税务机关参照土地使用权出售、房屋买卖的市场价格依法核定的价格
以划拨方式取得的土地使用权，经批准改为出让方式重新取得该土地使用权的	补缴的土地出让价款
先以划拨方式取得土地使用权，后经批准转让房地产，划拨土地性质改为出让的	补缴的土地出让价款和房地产权属转移合同确定的成交价格
先以划拨方式取得土地使用权，后经批准转让房地产，划拨土地性质未发生改变的	房地产权属转移合同确定的成交价格
土地使用权及所附建筑物、构筑物等（包括在建的房屋、其他建筑物、构筑物和其他附着物）转让的	承受方应交付的总价款
房屋附属设施（包括停车位、机动车库、非机动车库、顶层阁楼、储藏室及其他房屋附属设施）	①与房屋为同一不动产单元的，为承受方应交付的总价款，适用与房屋相同的税率； ②与房屋为不同不动产单元的，为转移合同确定的成交价格，并按当地确定的适用税率计税

续表

情形	计税依据（不含增值税）
承受已装修房屋的	承受方应交付的总价款（包括装修费用）

2. 应纳税额的计算

应纳税额＝计税依据 × 适用税率

知识点 4 契税的征收管理

项目	具体规定	
纳税义务发生时间	一般情况	纳税人签订土地、房屋权属转移合同的当天，或者纳税人取得其他具有土地、房屋权属转移合同性质凭证的当天
	因人民法院、仲裁委员会的生效法律文书或者监察机关出具的监察文书等发生土地、房屋权属转移的	法律文书等生效当日
	因改变土地、房屋用途等情形应当缴纳已经减征、免征契税的	改变有关土地、房屋用途等情形的当日
	因改变土地性质、容积率等土地使用条件需补缴土地出让价款的	改变土地使用条件当日
纳税期限	①依法办理土地、房屋权属登记手续前； ②不需要办理土地、房屋权属登记的，纳税人应自纳税义务发生之日起 90 日内申报纳税	
纳税地点	土地、房屋所在地	

知识点 5 契税的退税管理

纳税人缴纳契税后发生下列情形，可依照有关规定申请退税：

（1）在依法办理土地、房屋权属登记前，权属转移合同或合同性质凭证不生效、无效、被撤销或者被解除的。

（2）因人民法院判决或者仲裁委员会裁决导致土地、房屋权属转移行为无效、被撤销或者被解除，且土地、房屋权属变更至原权利人的。

（3）在出让土地使用权交付时，因容积率调整或实际交付面积小于合同约定面积需退还土地出让价款的。

（4）在新建商品房交付时，因实际交付面积小于合同约定面积需返还房价款的。

第八章　城镇土地使用税

本章平均考核分值约 8 分，属于非重点章节，主要考核单项选择题和多项选择题，也可以结合契税、房产税考核计算题和综合分析题。本章税收优惠内容较多，但难度不大，不少规定与房产税相同，建议结合房产税进行学习。

知识点 1 城镇土地使用税的征税范围、纳税人及适用税额

项目	具体规定
征税范围	城市（包括市区和郊区）、县城、建制镇和工矿区
纳税人	①拥有土地使用权的单位或个人。 ②拥有土地使用权的纳税人不在土地所在地的，由代管人或实际使用人纳税。 ③土地使用权未确定或权属纠纷未解决，由实际使用人纳税。 ④土地使用权共有的，由共有各方分别纳税
适用税额	分级幅度税额 提示 经济落后地区，城镇土地使用税的适用税额标准可适当降低，但降低额不得超过规定最低税额的 30%；经济发达地区，城镇土地使用税的适用税额标准可适当提高，但须报经财政部批准

知识点 2 城镇土地使用税的减免税优惠

1. 免税优惠

类型	具体内容
特殊主体	①国家机关、人民团体、军队自用的土地。 ②由国家财政部门拨付事业经费的单位自用的土地。 ③宗教寺庙、公园、名胜古迹自用的土地。 ④市政街道、广场、绿化地带等公共用地
三农用地	①直接用于农、林、牧、渔业的生产用地。 ②农产品批发市场、农贸市场（包括自有和承租）专门用于经营农产品的土地（至 2027. 12. 31）
开山填海整治	自行开山填海整治的土地和改造的废弃土地，从使用的月份起免缴城镇土地使用税 5 年至 10 年
住房相关用地	①改造安置住房建设用地。 ②保障性住房项目建设用地。 ③公租房建设期间用地及公租房建成后占地
商品储备	商品储备管理公司及其直属库自用的承担商品储备业务的土地（至 2027. 12. 31）
饮水工程	饮水工程运营管理单位自用的生产、办公用土地（至 2027. 12. 31）

续表

类型	具体内容
学校、社区服务	①企业办的学校、医院、托儿所、幼儿园，其自用的土地。 ②为社区提供养老、托育、家政等服务的机构自有或其通过承租、无偿使用等方式取得并用于提供社区养老、托育、家政服务的土地（至 2027.12.31）。 ③福利性、非营利性的老年服务机构自用土地。 提示 老年服务机构，包括老年社会福利院、敬老院（养老院）、老年服务中心、老年公寓（含老年护理院、康复中心、托老所）等
供暖供热	至 2027 年供暖期结束，对向居民供热收取采暖费的“三北”地区供热企业，为居民供热所使用的厂房及土地（至 2027.12.31）。 提示 对供热企业其他厂房及土地，应照章征税
铁路专用线、公路等用地	①铁道部所属铁路运输企业自用的土地。 ②在厂区以外、与社会公用地段未加隔离的企业铁路专用线、公路等用地。 提示 对企业厂区（包括生产、办公及生活区）以内的铁路专用线、公路等用地，应照章征税
公共绿化	企业厂区以外的公共绿化用地和向社会开放的公园用地。 提示 对企业厂区（包括生产、办公及生活区）以内的绿化用地，应照章征税
盐场、盐矿	盐场的盐滩、盐矿的矿井用地。 提示 ①对盐场、盐矿的生产厂房、办公、生活区用地，应照章征税； ②对盐场、盐矿的其他用地，由各省、自治区、直辖市税务局确定征收或给予减免税照顾
矿山企业	①矿山的采矿场、排土场、尾矿库、炸药库的安全区，采区运矿及运岩公路、尾矿输送管道及回水系统用地。 ②采掘地下矿造成的塌陷地，在未利用之前，暂免征收城镇土地使用税。 提示 除上述规定外，对矿山企业的其他生产用地及办公、生活区用地，应照章征税
电力行业	①火电厂厂区围墙外的灰场、输灰管、输油（气）管道、铁路专用线用地。 提示 火电厂厂区围墙内的用地、厂区围墙外的其他用地，应照章征税。 ②水电站的发电厂房用地（包括坝内、坝外式厂房），生产、办公、生活用地，应照章征税；对其他用地，免征。 ③供电部门的输电线路用地、变电站用地
水利设施	水利设施及其管护用地（如水库库区、大坝、堤防、灌渠、泵站等用地）。 提示 其他用地，如生产、办公、生活用地，应照章征税
民航机场	①机场飞行区（包括跑道、滑行道、停机坪、安全带、夜航灯光区）用地、场内外通信导航设施用地和飞行区四周排水防洪设施用地。 提示 机场工作区（包括办公、生产和维修用地及候机楼、停车场）用地、生活区用地、绿化用地，应照章征税。 ②机场道路中的场外道路用地。 提示 场内道路用地，应照章征税

续表

类型	具体内容
城市公交	城市公交站场、道路客运站场、城市轨道交通系统运营用地（至 2027.12.31）
港口用地	港口码头用地，包括岸边码头、伸入水中的浮码头、堤岸、堤坝、栈桥等。 提示 港口的其他用地，应照章征税
无偿使用	免税单位无偿使用纳税单位的土地。 提示 对纳税单位无偿使用免税单位的土地，纳税单位应照章征税
安全防范用地	危险品库房的防火、防爆、防毒等安全防范用地：各省、自治区、直辖市税务局确定暂免。 提示 仓库库区、厂房本身用地，应照章征税
孵化园用地	对国家级、省级科技企业孵化器、大学科技园和国家备案众创空间自用以及无偿或通过出租等方式提供给在孵对象使用的房产、土地（至 2027.12.31）

2. 减税优惠

类型	具体内容
物流企业	对物流企业自有（包括自用和出租）或承租的大宗商品仓储设施用地，减按 50% 计征城镇土地使用税（至 2027.12.31）。 提示 物流企业的办公、生活区用地及其他非直接用于大宗商品仓储的土地，应照章征税
核电站	对核电站应税土地在基建期内，减半征收。 提示 对核电站的核岛、常规岛、辅助厂房和通讯设施用地（不包括地下线路用地），生活、办公用地，应照章征税
安置残疾人就业单位用地	安置比例符合下列要求的可减征或免征该年度的城镇土地使用税，省、自治区、直辖市财税主管部门确定具体减免税比例。 提示 安置比例：一个纳税年度内月平均安置残疾人就业人数占单位在职职工总数的比例≥ 25%，且人数≥ 10 人
特殊主体	依据“六税两费”优惠政策，增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收城镇土地使用税（至 2027.12.31）

知识点 3 城镇土地使用税的计税依据和应纳税额的计算

项目	具体内容
计税依据	实际占用的土地面积（平方米）： ①由省、自治区、直辖市人民政府确定的单位组织测定的土地面积； ②尚未组织测量的，以纳税人持有政府部门核发的土地使用证书所确认的土地面积为准； ③尚未核发土地使用证书的，应由纳税人据实申报土地面积
应纳税额的计算	年应纳税额＝计税土地面积 × 适用税额 提示 ①土地使用权由几方共有的，由共有各方按照各自实际使用的土地面积占总面积的比例，分别计算缴纳； ②因土地的权利发生变化而终止纳税义务，应纳税额的计算截至到土地权利发生变化的当月末

知识点 4 城镇土地使用税的征收管理

项目	具体规定	
纳税义务发生时间	购置新建商品房	房屋交付使用之次月起
	购置存量房	办理房屋权属转移、变更登记手续，房地产权属登记机关签发房屋权属证书之次月起
	出租、出借房产	交付出租、出借房产之次月起
	以出让或转让方式有偿取得土地使用权的	①合同约定交付土地时间的：约定交付土地使用时间的次月起； ②合同未约定交付土地时间的：从合同签订的次月起
	征收的耕地	自批准征收之日起满 1 年时
	新征用的非耕地	自批准征用之次月起
	通过招标、拍卖、挂牌方式取得建设用地（不属于新征用耕地）	①合同约定交付土地时间的：约定交付土地时间的次月起； ②合同未约定交付土地时间的：从合同签订的次月起
纳税期限	按年计算，分期缴纳	
纳税地点	土地所在地	
征收机关	土地所在地的税务机关 提示 纳税人使用的土地不在一地的，由纳税人分别向土地所在地的税务机关申报缴纳	

第九章　耕地占用税

本章平均考核分值约 3 分，属于非重点章节，主要考核单项选择题和多项选择题。本章内容较少，学习难度较低，建议多读多看，注意细节规定。

知识点 1 耕地占用税的纳税义务人、征税范围和计税依据

项目	具体规定	
纳税义务人	经批准占用耕地的	①审批文件中标明的建设用地人。 ②审批文件中未标明建设用地人的，纳税义务人为用地申请人
	未经批准占用耕地的	实际用地人
征税范围	征税	①纳税人因建设项目施工或者地质勘查临时占用耕地的。 提示 临时占用耕地，是指经自然资源主管部门批准，在一般不超过 2 年内临时使用耕地并且没有修建永久性建筑物的行为。 ②占用园地、林地、草地、农田水利用地、养殖水面、渔业水域滩涂以及其他农用地建设建筑物、构筑物或者从事非农业建设的。 ③纳税人因挖损、采矿塌陷、压占、污染等损毁耕地的
	不征税	①建设农田水利设施占用耕地的。 ②建设直接为农业生产服务的生产设施所占用园地、林地、草地、农田水利用地、养殖水面、渔业水域滩涂以及其他农用地的
计税依据	纳税人实际占用的属于耕地占用税征税范围的土地面积。 提示 包括经批准占用的耕地面积和未经批准占用的耕地面积，以每平方米为计量单位	

知识点 2 耕地占用税的减免税优惠

1. 免税优惠

类型	具体内容
特殊主体	①军事设施占用耕地； ②学校、幼儿园、社会福利机构、医疗机构占用耕地。 提示 学校内经营性场所和教职工住房、医疗机构内职工住房占用耕地的，应照章缴纳耕地占用税
特殊人群	农村烈士遗属、因公牺牲军人遗属、残疾军人，以及符合农村最低生活保障条件的农村居民，在规定用地标准以内新建自用住宅占用耕地

2. 减税优惠

类型	具体内容
特殊用地	铁路线路、公路线路、飞机场跑道、停机坪、港口、航道、水利工程占用耕地，减按每平方米 2 元的税额征收耕地占用税。 提示 专用铁路和铁路专用线、专用公路和城区内机动车道占用耕地的，应照章缴纳耕地占用税

续表

类型	具体内容
特殊主体	①农村居民在规定用地标准以内占用耕地新建自用住宅，减半征收耕地占用税。 提示 农村居民经批准搬迁，新建自用住宅占用耕地不超过原宅基地面积的部分，免征耕地占用税。 ②依据“六税两费”优惠政策，增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收耕地占用税（至 2027.12.31）

知识点 3 耕地占用税应纳税额的计算

项目	具体内容
一般情况	应纳税额＝应税土地面积 × 适用税额
占用基本农田	应纳税额＝应税土地面积 × 适用税额 ×150%
提示 在人均耕地低于 0.5 亩的地区，省、自治区、直辖市可以根据当地经济发展情况，适当提高适用税额，但提高的部分不得超过规定确定税额的 50%	

知识点 4 耕地占用税的征收管理

项目	具体规定	
征收单位	税务机关	
纳税义务发生时间	一般情况	收到自然资源主管部门办理占用耕地手续的书面通知的当日
	未经批准占用耕地	自然资源主管部门认定的纳税人实际占用耕地的当日
	因挖损、采矿塌陷、压占、污染等损毁耕地需要补缴耕地占用税的	相关部门认定损毁耕地的当日
	按规定减免耕地占用税后，改变原占地用途需要补缴耕地占用税的	①经批准改变用途的，为纳税人收到批准文件的当日。 ②未经批准改变用途的，为自然资源主管部门认定纳税人改变原占地用途的当日。 提示 自改变用途之日起 30 日内申报补缴税款
纳税期限	自纳税义务发生之日起 30 日内	
纳税地点	耕地所在地	
退税管理	①纳税人在批准临时占用耕地期满之日起 1 年内依法复垦，恢复种植条件的，全额退还已经缴纳的耕地占用税； ②纳税人毁损耕地，依法缴纳耕地占用税后，自然资源、农业农村等相关部门认定损毁耕地之日起 3 年内依法复垦或修复，恢复种植条件的，按规定办理退税； ③在农用地转用环节，用地申请人能证明建设用地人符合免税情形的，免征用地申请人的耕地占用税；在供地环节，建设用地人使用耕地用途符合规定的免税情形的，由用地申请人和建设用地人共同申请，按退税管理的规定退还用地申请人已经缴纳的耕地占用税	

第十章　船舶吨税

本章平均考核分值约 3 分，属于非重点章节，主要考核单项选择题和多项选择题。本章内容较少，学习难度较低，建议多读多看，强化记忆。

知识点 1 船舶吨税的纳税人、征税范围和税率

项目	具体规定	
征税范围	自中华人民共和国境外港口进入境内港口的船舶（以下简称应税船舶）	
纳税人	应税船舶负责人	
税率	优惠税率	①中华人民共和国国籍的应税船舶； ②船籍国（地区）与中华人民共和国签订含有相互给予船舶税费最惠国待遇条款的条约或协定的应税船舶
	普通税率	其他应税船舶

知识点 2 船舶吨税的减免税优惠

项目	具体内容
免税优惠	①应纳税额在人民币 50 元以下的船舶。 ②自境外以购买、受赠、继承等方式取得船舶所有权的初次进口到港的空载船舶。 ③船舶吨税执照期满后 24 小时内不上下客货的船舶。 ④非机动船舶（不包括非机动驳船）。 ⑤捕捞、养殖渔船。 ⑥避难、防疫隔离、修理、改造、终止运营或者拆解，并不上下客货的船舶。 ⑦军队、武装警察部队专用或者征用的船舶。 ⑧警用船舶。 ⑨依照法律规定应当予以免税的外国驻华使领馆、国际组织驻华代表机构及其有关人员的船舶
延期优惠	在船舶吨税执照期限内，应税船舶发生下列情形之一的，海关按照实际发生的天数批注延长船舶吨税执照期限： ①避难、防疫隔离、修理、改造，并不上下客货； ②军队、武装警察部队征用

知识点 3 船舶吨税应纳税额的计算

船舶吨税按照船舶净吨位和吨税执照期限征收，应纳税额计算公式为：

应纳税额＝船舶净吨位 × 定额税率

其中：

（1）拖船按照发动机功率每千瓦折合净吨位 0.67 吨；

（2）无法提供净吨位证明文件的游艇，按照发动机功率每千瓦折合净吨位 0.05 吨；

（3）拖船和非机动驳船分别按照相同净吨位船舶税率的 50% 计征税款。

知识点 4 船舶吨税的征收管理

项目	具体规定
征收机关	海关
纳税义务发生时间	应税船舶进入港口的当日
纳税期限	自海关填发船舶吨税缴款凭证之日起 15 日缴清税款。 提示 ①未按期缴清税款的，自滞纳税款之日起至缴清税款之日止，按日加收滞纳税款 0.5‰ 的滞纳金； ②船舶吨税税款、税款滞纳金、罚款以人民币计算
纳税担保	下列财产、权利可以用于担保： ①人民币、可自由兑换货币。 ②汇票、本票、支票、债券、存单。 ③银行、非银行金融机构的保函。 ④海关依法认可的其他财产、权利
其他管理	①应税船舶在船舶吨税执照期限内，因修理、改造导致净吨位变化的，船舶吨税执照继续有效。 ②应税船舶在船舶吨税执照期限内，因税目税率调整或者船籍改变而导致适用税率变化的，船舶吨税执照继续有效。 ③船舶吨税执照在期满前毁损或者遗失的，应当向原发照海关书面申请核发船舶吨税执照副本，不再补税。 ④海关发现少征或者漏征税款的，应当自应税船舶应当缴纳税款之日起 1 年内，补征税款。但因应税船舶违反规定造成少征或者漏征税款的，海关可以自应当缴纳税款之日起 3 年内追征税款，并自应当缴纳税款之日起按日加征少征或者漏征税款 0.5‰ 的滞纳金。海关发现多征税款的，应当在 24 小时内通知应税船舶办理退还手续，并加算银行同期活期存款利息。 ⑤应税船舶发现多缴税款的，可以自缴纳税款之日起 3 年内以书面形式要求海关退还多缴的税款并加算银行同期活期存款利息